

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S)	: ALDEMIR BENDINE
ADV.(A/S)	: ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM *HABEAS CORPUS*. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE. APRESENTAÇÃO DE MEMORIAIS ESCRITOS POR RÉUS COLABORADORES E DELATADOS. PRAZO COMUM. INADMISSIBILIDADE. OFENSA ÀS REGRAS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE. EXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. EXEGESE IMEDIATA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS INDEPENDENTEMENTE DA NORMA INFRACONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA DE 1988, E 603, DO CPP. ORDEM CONCEDIDA.

I – Possibilidade de impetração de *habeas corpus* nos casos em que, configurada flagrante ilegalidade do provimento jurisdicional, descortina-se premente o risco atual ou iminente à liberdade de locomoção, apta, pois, a gerar constrangimento ilegal. Precedentes desta Suprema Corte (HC 87.926/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; HC 136.331, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).

II - Decisão de primeiro grau de jurisdição que indefere pedido para apresentação de memoriais escritos após o prazo dos réus colaboradores. Prejuízo demonstrado.

III – Memoriais escritos de réus colaboradores, com nítida carga acusatória, deverão preceder aos dos réus delatados, sob pena de nulidade do julgamento. Exegese imediata dos preceitos fundamentais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, LV, da CF/88) que prescindem da previsão expressa de regras infraconstitucionais.

IV – Agravo regimental provido, para conhecer e conceder a ordem.

HC 157627 AGR / PR

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, sob a Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por maioria, conhecer do *habeas corpus*, vencido, no ponto, o Ministro Relator e, no mérito, também por maioria, dar provimento ao agravo regimental e conceder a ordem em favor do paciente, anulando o julgamento proferido na ação penal 5035263-15.2017.404.7000/PR, bem como os atos processuais subsequentes ao encerramento da instrução processual, assegurando ao paciente, por consequência, o direito de oferecer novamente seus memoriais escritos após o decurso do prazo oferecido aos demais réus colaboradores, nos termos do voto divergente do Ministro Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator). Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello.

Brasília, 27 de agosto de 2019.

RICARDO LEWANDOWSKI – REDATOR DO ACÓRDÃO

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627

PROCED. : PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

AGTE.(S) : ALDEMIR BENDINE

ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON (40063/DF, 65371/SP) E

OUTRO(A/S)

AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Indicado adiamento para a próxima sessão. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. **2ª Turma**, 25.6.2019.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Celso de Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Carlos Vilhena.

Ravena Siqueira
Secretária

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

RELATOR	: MIN. EDSON FACHIN
REDATOR DO ACÓRDÃO	: MIN. RICARDO LEWANDOWSKI
AGTE.(S)	: ALDEMIR BENDINE
ADV.(A/S)	: ALBERTO ZACHARIAS TORON E OUTRO(A/S)
AGDO.(A/S)	: SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

RELATÓRIO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): Trata-se de agravo regimental interposto em *habeas corpus* impetrado contra decisão, proferida no âmbito do STJ, assim ementada:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO *HABEAS CORPUS* SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO *WRIT*. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de *habeas corpus* em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício, o que não se vislumbra no caso.

II - O artigo 34, inciso XVIII, alínea "a", do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, autoriza o Relator a decidir o *habeas corpus* prejudicado, como ocorre na hipótese

HC 157627 AGR / PR

dos autos, não se configurando, portanto, ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

III - Assim, não há ilegalidade no julgamento monocrático do *mandamus*, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, exatamente como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando o vício suscitado pelo Agravante.

IV - *In casu*, os fatos narrados se viram adequadamente identificados no curso da ação penal, sobretudo nos interrogatórios, tendo o paciente, desde o início da persecução, até o seu desenrolar final, amplo acesso aos elementos de cognição, não havendo, em hipótese alguma, que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo que se vislumbrar prejuízo ou ilegalidade.

V - Faz pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise da nulidade aqui pleiteada, isso porque, como ressaltado, o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua exaustão durante a instrução criminal, tendo-se por prejudicada a pretensão deduzida.

Agravo Regimental desprovido.”

(AgRg no HC 437.855/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)

Na petição inicial, sintetizou a defesa (*grifei*):

“1. A questão central colocada nesta impetração é se, inexistindo previsão legal — seja no art. 403 do CPP, seja na Lei nº 12.850/13 — para a cronologia do oferecimento das alegações finais entre corréus delatores e delatados, há constrangimento ilegal na determinação de prazo comum para sua apresentação?”

Diante desse cenário, requereu a *“concessão da ordem para reconhecer o direito de o Paciente oferecer seus memoriais após os delatores”*.

HC 157627 AGR / PR

Ausente pedido liminar, foi propiciada oitiva da Procuradoria-Geral da República, a qual oficiou pelo não conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

Por meio de decisão unipessoal, neguei seguimento à presente impetração, provimento ora impugnado mediante o agravo regimental em apreço.

Em suas razões recursais, aduz a defesa, que:

a) a *“questão posta na impetração, embora não diga **diretamente** com a liberdade de ir vir, atina **indiretamente** com esta”*, de modo que o constrangimento ilegal alegado seria controlável pela via do *habeas corpus*. Sustenta, nessa linha, a adequação do *habeas corpus* para fins de *“controle da legalidade de todas as fases da persecução criminal”*;

b) sob a perspectiva da aventada ilegalidade, afirma que o paciente *“foi condenado após ter sido obrigado a apresentar, em prazo comum, seus memoriais juntamente com os ‘acusados’ que funcionam como delatores”*. Acrescenta que, se os colaboradores *“acusam o Paciente, ainda que ostentem a qualificação formal de acusados, é regra natural do contraditório que o paciente, delatado, possa falar por último para rebater os argumentos do delator/acusador”*;

c) acrescenta que a colaboração premiada possui natureza jurídica de meio de obtenção de prova, mas, segundo Gustavo Badaró, *“na parte em que formula a declaração contra o corréu, o ato tem a natureza de prova testemunhal”*, de modo que o paciente possui direito de *“se defender do teor incriminatório das declarações dos corréus delatores”*;

d) em suma, enfatiza que é *“inegável que o Paciente deve falar após toda essa carga acusatória, ainda que emanada de pessoa formalmente catalogada como corréu”*;

e) ressalta que a prolação de sentença condenatória não acarreta o prejuízo da irresignação, realçando ainda que o tema foi arguido em momento anterior à fase sentencial.

É o relatório.

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

ANTECIPAÇÃO AO VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora Presidente, eminentes Ministros, eu principio por expressar genuínos cumprimentos a ambas as sustentações orais, da defesa e da acusação, que bem posicionaram a matéria sobre a qual aqui se controverte.

Antes de proferir o voto, vou me permitir suscitar dois pontos para a meditação de Vossas Excelências: o primeiro, para meditação mais propriamente dita; e o segundo, apenas para uma precisão dos fatos processuais.

Quanto ao primeiro, até mesmo pelos votos de melhoras que o eminente Advogado fez da tribuna ao nosso Decano, gostaria de, desde logo, ponderar, que essa é, pelo menos no que recorda a minha memória, a primeira vez que este tema está sendo diretamente ferido. Não me recordo de ter sido examinado ao tempo em que estava na Primeira Turma, nem aqui na Segunda Turma. E também não tem precedente específico dessa matéria do Pleno. Há precedentes que circundam o tema da impetração do *habeas*, tal como, aliás, foi salientado.

Portanto, creio que, independentemente dos votos, do meu voto e dos demais votos que estão proferidos, a ponderação que faço é no sentido de também colher-se, neste julgamento, o voto do eminente Ministro Celso de Mello, o nosso eminente Decano. Esta é a ponderação que, desde logo, faço, mas vou proferir, obviamente, o voto em seguida.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Vossa Excelência quer que eu colha ...

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Não, eu faço essa ponderação, creio que os ilustres Colegas irão se manifestar.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Sobre a possibilidade de continuarmos e suspendermos o julgamento para ouvirmos

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Presidente, eu, *data venia*, manifesto-me contrariamente.

HC 157627 AGR / PR

Nós não podemos, em *habeas corpus*, quando existe uma eventual possibilidade de se concretizar um determinado placar, adiar o julgamento até que se tenha um placar, enfim, num ou noutro sentido.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Eu o estou fazendo em respeito ao Decano, Ministro Lewandowski. Não tenho, na minha mente, nenhum placar. Se isso ocorreu a Vossa Excelência, eu lamento, porque não é o pensamento que me ocorreu.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - O julgamento tem que ser feito no estado em que as coisas se encontram. Não, mas é que, infelizmente, já temos precedentes no sentido, enfim, não muito... Vou deixar de adjetivar. Mas eu acho que nós temos de completar o julgamento. Quer dizer, o Ministro Marco Aurélio tem uma visão muito negativa desses adiamentos, e eu, com o devido respeito, vou me manifestar contra, Senhora Presidente, nós temos de colher os votos e encerrar o julgamento, seja qual for o resultado.

O tema é importante? Todos os temas são importantes que nós discutimos aqui; todos os temas, de certa maneira, são novos ou têm um aspecto novo, nada é absolutamente, enfim, já debatido por esta Corte. Cada assunto é um assunto novo. Veja esse caso que nós discutimos na AO, comporta nuances diferentes. Então, é por isso até que o Ministro pediu vista. Mas eu penso que nós temos de prosseguir com o julgamento, *data venia*.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Ouço o Ministro Gilmar.

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu acho que ...

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Na verdade, Senhora Presidente, eu não fiz exatamente uma proposição, eu fiz uma ponderação, usei esse verbo, fiz apenas uma ponderação.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Como somos um colegiado, eu ouço....

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Eu acho que tem de se aplicar a regra do Regimento, como nós fazemos toda vez. Se por acaso, o que o Ministro Fachin está a antecipar um eventual empate...

HC 157627 AGR / PR

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - O Ministro foi muito claro ao afirmar que, como nós estamos...

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Obviamente nós vamos ter a oportunidade de ouvir o Decano em outras ocasiões.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Em outras ocasiões. Pois, não.

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Porque, num eventual empate, aplica-se o Regimento.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Claro, como é feito regularmente. A ponderação não tinha nada a ver com isso, o Ministro fez questão de realçar, apenas porque se trata de uma matéria inédita, não com detalhes, mas inédita.

Mas prosseguimos, então, Ministro, com a ponderação.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Como eu disse, eu ia fazer uma ponderação e uma precisão de fatos processuais.

A ponderação deixo à consideração de todos, e já anunciei que iria proferir o meu voto, como, aliás, vou fazê-lo em seguida, portanto, não estou propondo nenhuma postergação de julgamento que já se iniciou.

Quanto à precisão dos fatos, e a ilustre defesa certamente auxiliará este Relator, em sendo a hipótese, na ocasião da impetração, o impetrante se encontrava detido. Mas, por outra impetração, foi posto em liberdade por esta Turma.

Portanto, efetivamente, o que nós estamos a tratar aqui é de um núcleo essencial, numa dimensão mais dilatada da impetração, que foi a que resultou sustentada da Tribuna. E, até onde percebi, obtive a compreensão no mesmo sentido do ilustre Representante do Ministério Público, numa dimensão mais elástica da impetração, está-se a aferir se houve irregularidade ou não na concessão de um prazo comum para a oferta das razões finais ou memoriais - enfim, o significante não altera o significado -, por parte dos acusados, compreendendo-se colaboradores e não colaboradores.

Então, esse é o núcleo do tema, eis que, nesse momento - por isso não utilizei, em todas as partes do relato, necessariamente o vocábulo

HC 157627 AGR / PR

paciente, tenho denominado de agravante -, nós estamos a tratar de um agravo em *habeas corpus*, que não cogita *stricto sensu* da liberdade pessoal, mas cogita, sim, de uma circunstância que, não acolhida pelo juiz de primeiro grau, que veio numa sentença superveniente, apelada ou apelável, cujo recurso evidentemente tem efeitos suspensivos, certamente este tema restou ferido porque trata, sem dúvida alguma, de uma questão de rito procedimental.

E essa tese do rito procedimental - repito mais uma vez -, ao menos no meu conhecimento, em momento algum, precedentemente, nesses quatro anos e alguns meses que estou aqui no Tribunal, restou enfrentada.

Sendo assim, é um momento de extraordinária importância que este tema seja enfrentado, até porque daqui extrair-se-á, ao menos desta Turma, uma compreensão e, à luz das demais compreensões, caso o tema vá eventualmente ao Pleno, para que o Tribunal se manifeste sobre este ponto, até porque, como já se disse numa impetração paradigmática, que foi relatada pelo Ministro Dias Toffoli no Pleno: a recente Lei 12.850 acabou projetando, para a ambiência desse Tribunal, de maneira muitas vezes até mesmo precoce, a fixação de algumas teses das quais o Tribunal evidentemente não pode se furtar, mas que vêm diretamente ao Tribunal.

Portanto, dizer que se trata de um tema inédito, em relação à colaboração premiada e à ordem da apresentação das razões finais, não me parece que soe tão ímpar. De fato, nós temos enfrentado um conjunto de circunstâncias que precisam e merecem respostas. E a resposta que eu tenho a dar, neste caso, vou explicitá-la.

Passo ao voto, eis que já fiz a primeira ponderação e fiz a segunda - precisão dos fatos -, só para delimitarmos bem o núcleo da impetração.

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR): 1. Conforme relatado, trata-se de agravo regimental interposto em *habeas corpus* impetrado contra decisão, proferida no âmbito do STJ, que negou provimento a agravo regimental interposto em impetração endereçada ao citado Tribunal Superior.

A questão de fundo cinge-se à aferição da regularidade de concessão de prazo **comum** aos acusados, colaboradores e não colaboradores, para fins de colheita de alegações finais.

Em suma, requer a defesa a “concessão da ordem para reconhecer o direito de o Paciente oferecer seus memoriais após os delatores”.

2. De início, cabe reiterar a inadequação do *habeas corpus* para fins de debate da questão subjacente.

Com efeito, a Constituição da República (art. 5º, LXVIII) assenta o cabimento de “*habeas corpus* sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.

Ocorre que, a rigor, em geral, os pronunciamentos judiciais proferidos na seara penal e desfavoráveis ao acusado podem, em tese, repercutir, ainda que de modo remoto e reflexo, no direito de locomoção.

À luz desse cenário, eventual compreensão mais alargada da matéria, por consequência, autorizaria que, no processo penal, todo ato jurisdicional prejudicial ao acusado legitimasse o manejo do *habeas corpus*, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão.

A propósito, ao que parece, a ilustre defesa comunga dessa percepção mais ampla de cabimento de *habeas corpus*, na medida em que,

HC 157627 AGR / PR

conforme consta das suas razões recursais, sustenta a adequação da impetração do remédio heroico para fins de “*controle da legalidade de todas as fases da persecução criminal*”.

A jurisprudência desta Suprema Corte, entretanto, para fins de aferição da adequação do *habeas corpus*, exige certa proximidade entre a ameaça e a potencial lesão ao direito de locomoção.

Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou **concretamente** ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado.

Vale dizer, caberia à ilustre defesa, no caso específico, a afirmação e demonstração de que, mais do que ilegalidade procedimental, a ausência de concessão de prazo sucessivo para apresentação de alegações finais traduziria, com proximidade mínima, ofensa ao *status libertatis* do paciente.

Esse quadro, contudo, não se verifica nesta impetração, conforme se revela a partir dos próprios termos do pedido formulado, limitado à “*concessão da ordem para reconhecer o direito de o Paciente oferecer seus memoriais após os delatores*”, providência que, ainda que acolhida, **não** desaguaria em necessário e direto proveito em favor da liberdade de locomoção.

Em sentido semelhante, cito elucidativo precedente de relatoria do ilustre decano desta Suprema Corte:

“Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘*habeas corpus*’, **a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos**, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, **mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas**. (...) A jurisprudência do

HC 157627 AGR / PR

Supremo Tribunal Federal tem salientado que, **não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do 'habeas corpus', cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.**" (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei)

Ainda na linha da inadmissão do *habeas corpus* para o fim de questionamento de atos judiciais que não traduzam, em si, risco atual ou iminente à liberdade de locomoção, menciono os seguintes precedentes:

"O objeto da tutela em *habeas corpus* é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), **não cabendo sua utilização para examinar a alegada imprescindibilidade de realização de diligências.**" (HC 157956 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, grifei)

"Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de *habeas corpus*. **A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente.**" (HC 133377 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, grifei)

"A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo *Habeas Corpus*, tem como **pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça**, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando **inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente.**" (HC 123784 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018, grifei)

"O objeto da tutela em *Habeas Corpus* 'é a liberdade de

HC 157627 AGR / PR

locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), **descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais** (HC 149831, DJe de 15/3/2018).” (HC 155055 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/06/2018, *grifei*)

“Além disso, é certo que ‘o impetrante pretende obter, por via oblíqua, a concessão de efeito suspensivo ao recurso que tramita perante o Superior Tribunal de Justiça, valendo ressaltar, nesse contexto, que **a tutela em *habeas corpus* é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder** (CF, art. 5º, LXVIII), **não cabendo sua utilização** para a atribuição de efeito suspensivo a recursos de outros tribunais **ou para a impugnação de atos processuais**, salvo hipótese de flagrante ilegalidade, o que não sucede no caso sub examine’ (HC 145.685, Rel. Min. Luiz Fux).” (HC 146670 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 16/03/2018, *grifei*)

“RECURSO ORDINÁRIO EM *HABEAS CORPUS*. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO SUSCINTA QUE REFUTOU ADEQUADAMENTE TODAS AS TESES DEFENSIVAS. RECURSO IMPROVIDO. 1. O juízo de primeiro grau, ainda que de forma concisa, registrou a presença dos requisitos viabilizadores da ação penal, postergando as questões referentes à análise probatória para o momento adequado (= fase instrutória), não havendo falar, por isso, em nulidade da decisão por ausência de fundamentação. 2. Ademais, **não se pode afirmar que a decisão que rejeitou as questões suscitadas na resposta à acusação (CPP, art. 396-A) implique constrangimento ilegal ao direito de locomoção do paciente**. A defesa terá toda a instrução criminal, com observância ao princípio do contraditório, para sustentar suas

HC 157627 AGR / PR

teses e produzir provas de suas alegações, as quais serão devidamente examinadas com maior profundidade no momento processual adequado. 3. Recurso ordinário improvido.” (RHC 120267, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 18/03/2014, grifei)

Nessa mesma direção, observo que já decidi em idêntico sentido, conforme se infere de acórdão de minha lavra em julgamento implementado **na seara do Plenário desta Corte:**

*“O habeas corpus destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5º, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que **objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder.**” (HC 152752, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018, grifei)*

Acerca do tema, percucentes foram as considerações da Procuradoria-Geral da República:

*“No caso dos autos, a ação constitucional foi utilizada para suspender o curso da ação penal, **sob o escopo de garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa**, buscando, sem motivação plausível, o afastamento de normativa processual expressa que estabelece prazo comum aos réus para oferecer memoriais escritos. Todavia, é certo que, do ato originariamente apontado como coator e pela moldura fática apresentada por meio do acórdão combatido, não se positiva qualquer ilegalidade no compasso procedimental e **nem mesmo risco ao direito de ir e vir do paciente.***

*Denota-se, na verdade, que o ***mandamus*** está sendo utilizado, no presente caso, com a **finalidade de se enfrentar, de modo precoce, questões de índole meramente processual, cuja discussão tem lugar no curso da própria ação penal ou mesmo em sede recursal.**”*

HC 157627 AGR / PR

Oportuno consignar que, ao examinar a admissão de *habeas corpus* para fins de questionamento da instauração e prosseguimento de procedimentos penais, leciona a doutrina o seguinte:

“O ajuizamento da ação penal contra alguém provoca constrangimento natural, havendo registro em sua folha de antecedentes, bem como **servindo de base para, a qualquer momento, o juiz decretar medida restritiva da liberdade**, em caráter cautelar”. (NUCCI, Guilherme de Souza. *Habeas Corpus*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 39, grifei)

Há, pois, em tais casos, diferentemente da situação destes autos, indicação de potencial influência, **a qualquer momento**, no estado de liberdade do paciente.

Esclarece Florêncio de Abreu, em sua obra “Comentários de Processo Penal” (Rio de Janeiro: Forense, 1945, Volume 5, p. 558, grifei), que a ampliação de admissão de *habeas corpus* decorreu da “ausência, no nosso mecanismo processual, de outros remédios **igualmente enérgicos e expeditos para o amparo de outros direitos primários do indivíduo**”.

Nota-se, portanto, que há nítida vinculação entre a admissão alargada do *habeas corpus* e a doutrina da proteção judicial efetiva. Com efeito, a ausência de adequados remédios processuais postos à disposição do cidadão pode interferir num maior elastecimento do cabimento do instrumento constitucional em apreço, notadamente sob a perspectiva da concretização e efetivação dos comandos insculpidos na Constituição da República.

Nada obstante, calha enfatizar, por relevante, que a inadmissão desta impetração **não embaraça a proteção judicial efetiva** do direito tido como violado. A uma, em razão de que o tema subjacente não se refere diretamente à locomoção do paciente. A duas, pelo fato de que, do que se tem notícia, o feito de origem se encontra em **fase de processamento de recursos de apelação**, cuja **eficácia suspensiva ope legis** permite o enfrentamento oportuno da matéria sem criar indevido gravame à esfera jurídica do paciente.

Com efeito, tenho que o constitucional papel revisor dos Tribunais

HC 157627 AGR / PR

locais deve ser prestigiado (art. 108, II, CRFB), descabendo à Suprema Corte, em regra, antecipar-se ao juízo exauriente das instâncias competentes acerca da regularidade da tramitação processual.

No ponto, menciono o seguinte:

“A ação constitucional de *habeas corpus* independe de qualquer recurso previstos em lei para se opor à decisão judicial considerada abusiva. Entretanto, ela também não se substitui ao recurso apropriado. O meio-termo é o enfoque a ser adotado. Se a questão controversa pode ser resolvida por meio do recursos, sem afetar diretamente a liberdade de locomoção, não se deve ajuizar *habeas corpus*. No entanto, caso a espera, até que o recurso seja julgado, prejudique a liberdade individual, a ação constitucional torna-se necessária.”

Ilustrando, para combater uma sentença condenatória cabe apelação, logo, inexistente cabimento para a propositura de *habeas corpus* com o propósito de discutir o mérito da demanda criminal. Sob outro aspecto, se, na decisão condenatória, além da sanção aplicada, o juiz impedir o réu de recorrer em liberdade, de maneira injustificada, interpôs-se o *habeas corpus* para esse fim, vale dizer, garantir o direito de recurso em liberdade. Em suma, a apelação destina-se a debater o mérito da ação penal, enquanto o *habeas corpus* limita-se somente a discutir o direito de permanecer em liberdade até o trânsito em julgado.” (NUCCI, Guilherme de Souza. *Habeas Corpus*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 46-47, grifei)

Ainda acerca da destinação do *habeas corpus*, menciono o seguinte excerto doutrinário:

“Os excessos sempre são indevidos, pois conturbam qualquer sistema judiciário. Restringir o uso do *habeas corpus* para coibir os constrangimentos ilegais exclusiva e diretamente quando voltados à liberdade de ir, vir e ficar é desmerecer a importância desse remédio heroico de longa tradição de defesa

HC 157627 AGR / PR

dos direitos individuais. Por outro lado, **alargá-lo ilimitadamente, voltando-se a questionar toda e qualquer controvérsia surgida no âmbito criminal significa vulgarizá-lo, a ponto de sobrecarregar o Judiciário, prejudicando os recursos próprios e conturbando o autêntico exame de mérito das mais sérias questões.**

Eis o **indispensável meio termo.** O *habeas corpus* destina-se, basicamente, a eliminar constrições ilegais à liberdade individual de ir, vir e ficar. Paralelamente, admite-se a sua propositura para questões correlatas a esse relevante direito, justamente pela enorme chance de nele resvalar. Neste último caso, o trancamento de uma investigação criminal leviana instaurada contra alguém, por meio do remédio heroico, é essencial, visto que, **a qualquer momento,** pode-se atingir a decretação infundada de prisão cautelar. Entretanto, pretender debater, na ação constitucional, aspectos de direito penal, nitidamente ligados ao mérito da causa, é contraproducente e deve ser coibido pelos juízos e tribunais.

O *habeas corpus* é remédio, mas não pode se tornar um veneno para as instituições, permitindo a morte de recursos expressamente previstos em lei, desigualando as partes (somente o réu dele pode valer-se) e deixando o Judiciário refém de uma demanda que se apresenta numa singela petição inicial, acompanhada de alguns documentos apenas. (NUCCI, Guilherme de Souza. *Habeas Corpus*. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2017, p. 40-41, grifei)

Em tais termos, tenho como mandatório o alcance de certo equilíbrio entre as opções plebiscitárias de admissão irrestrita de *habeas corpus* e a negativa de acesso efetivo à jurisdição adequada.

Calha sopesar que, no contexto da racionalidade sistêmica dos Tribunais, a admissão de *habeas corpus* para o fim de impugnação de quaisquer decisões, embora soe protetiva ao direito de locomoção, pode, ao fim e ao cabo, reduzir a eficácia prática da garantia constitucional. Em sentido semelhante, colaciono o seguinte:

HC 157627 AGR / PR

“Na prática, porém, verifica-se um paradoxo. **Tal medida, em princípio, parece benéfica, uma vez que amplia a possibilidade de utilização de um mecanismo para a proteção da liberdade de locomoção. Todavia, de fato, a liberdade, muitas vezes, acaba sendo prejudicada.** O volume de *habeas corpus* nos tribunais é tão grande que já não se observa uma tramitação prioritária. (...) Em suma, a larga utilização do *habeas corpus* para prevenir lesões longínquas à liberdade (que muitas vezes, razoavelmente, se estima, somente ocorrerão depois de anos) acaba prejudicando a utilização de *habeas corpus* para tutelar a liberdade de locomoção em casos em que já existe violação a tal direito. (BADARÓ, Gustavo Henrique. Processo Penal. 5. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017, p. 963, grifei)

Em resumo, como bem pontuou o Min. Rogerio Schietti em recente publicação, citando o professor Michele Taruffo, quiçá seja “*preciso que as cortes julguem menos para que julguem melhor*” (Por uma lei do *habeas corpus*. Revista Justiça & cidadania, n. 222, p. 10-14, fev. 2019).

Ingrediente relevante para o desate dessa questão, a meu ver, é a verificação da efetiva existência de remédio processual outro à disposição da defesa e que propicie, a tempo e modo, mas de maneira adequada e efetiva, a tutela do direito tido como objeto de ameaça.

O que se tem, no caso em apreço, é a alegação de ocorrência de ilegalidade procedimental que, na visão da defesa, poderia macular a formação da sentença condenatória e, após a interposição de apelação, recurso de automática eficácia suspensiva, em caso de desprovimento da irresignação defensiva, poderia autorizar a deflagração da etapa executiva da pena em sustentado desacordo com o devido processo legal.

Nota-se, por consequência, que a ilegalidade aventada configura, no muito, ameaça ao direito de locomoção de modo extremamente remoto, situação a não atrair o manejo da relevantíssima garantia constitucional do *habeas corpus*.

Enfatizo que, na quadra processual atual, a sentença penal superveniente foi **impugnada mediante recurso de apelação,**

HC 157627 AGR / PR

instrumento processual dotado de automático efeito suspensivo que propicia a submissão da matéria de modo adequado ao órgão jurisdicional constitucionalmente investido da atribuição revisora dos atos proferidos por Juízes de primeiro grau, descabendo à Suprema Corte, ordinariamente, o reexame de atos proferidos por julgadores singulares.

Ausente, portanto, indicação de que o recurso à disposição da defesa não se presta a tutelar adequadamente, a tempo e modo, a pretensão veiculada, inexistindo, a meu ver, vulneração à proteção judicial efetiva.

Além disso, **a prisão preventiva do paciente foi revogada, nesta Suprema Corte, no bojo do HC 152.676/PR.**

Por tais razões, reitero a inadequação do *habeas corpus* para, neste caso concreto, proceder à avaliação do acerto ou desacerto da concessão de prazo comum às defesas para fins de colheita de alegações finais.

3. Nada obstante, a inadequação do *habeas corpus*, na linha da jurisprudência desta Corte, não subtrai a possibilidade de concessão da ordem de ofício, desde que presente hipótese configuradora de ilegalidade flagrante ou teratologia, o que passo a examinar.

Conforme explicitado anteriormente, a Constituição da República (art. 5º, LXVIII) é precisa ao prescrever que se concederá “*habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder*”.

No caso concreto, como bem delimitado pela defesa, não se questiona eventual inversão da ordem de atos postulatorios ou instrutórios. O cerne da controvérsia reside na configuração, ou não, de constrangimento ilegal decorrente da ausência de concessão, **para a exclusiva finalidade de apresentação de alegações finais**, de prazo sucessivo entre corréus colaboradores e não colaboradores.

Em relação à colaboração premiada, sublinha a defesa que, “*na parte em que formula a declaração contra o corréu, o ato tem a natureza de prova testemunhal*”. Nesse contexto, eventual atribuição de responsabilidade ao paciente em sede de alegações finais apresentada por corréu deveria

HC 157627 AGR / PR

submeter-se a prévia possibilidade de ciência e reação do delatado.

Calha assinalar que a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a colaboração premiada não constitui prova em si, mas meio de obtenção de prova. Nesse sentido: Inq 4130 QO, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 23/09/2015.

Na mesma linha, cito segmento do voto proferido pelo saudoso Min. Menezes de Direito, proferido no HC 90688, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 12/02/2008 (*grifei*):

“A minha convicção é que, em primeiro lugar, o acordo de delação premiada não é prova. Estou absolutamente convencido de que é apenas um caminho, um instrumento para que a pessoa possa colaborar com as investigação criminal, com o processo de apuração dos delitos.”

Por consequência, a carga probatória das declarações prestadas pelo colaborador é reduzida, não dispensando, para fins de reconstrução histórica de determinado fato tido como ilícito, a presença de elementos de corroboração. Nesse sentido, aliás, é cediço que a jurisprudência da Segunda Turma tem se inclinado pelo não recebimento de denúncias ancoradas exclusivamente em declarações prestadas por colaboradores judiciais.

Assim, eventuais afirmações constantes das alegações finais do agente colaborador, ainda que dirigidas a atribuir responsabilidade penal ao acusado não colaborador, não traduzem, por si só, potencial demonstrativo probatório relevante. Obviamente, a exibição de elementos de corroboração poderia conduzir a resultado diverso. Mas não é disso que ora se cuida.

Nesse particular, não se questiona nestes autos a regularidade da fase probatória, até porque, nos termos da jurisprudência desta Corte, a colaboração premiada não constitui, por si, meio de prova, mas meio de obtenção de prova.

Suscita-se, ao revés, que a contribuição na *iniciativa* probatória por meio da implementação de meio de obtenção de prova energizada por

HC 157627 AGR / PR

agente colaborador interferiria na ordem de apresentação de alegações finais entre as defesas dos corréus.

A respeito da matéria, cumpre observar que, após a reforma processual introduzida pela Lei n. 11.719/08, as alegações finais devem ser oferecidas, em regra, de modo oral.

Acerca da ordem de apresentação, o Código de Processo Penal cingiu-se a contemplar que as alegações principiam pela acusação e, em seguida, propicia-se a oitiva da defesa.

Naturalmente, seguindo a regra geral de apresentação de alegações orais, ocorrendo litisconsórcio passivo, não se verificará concomitância na explicitações das razões defensivas. É que, obviamente, a sobreposição de manifestações orais não se coaduna com a necessária ordenação do processo.

A legislação, contudo, não disciplinou imposição de ordem de colheita das argumentações de cada defesa, tampouco potencializou, para esse escopo, eventual adoção, ou não, de postura colaborativa.

O CPP ainda preconiza que eventual assistente de acusação manifestar-se-á após o Ministério Público e antes da defesa. Assinala-se, outrossim, que a complexidade do caso poderá legitimar a apresentação das alegações finais em forma de memoriais.

Confira-se:

“Art. 403. Não havendo requerimento de diligências, ou sendo indeferido, serão oferecidas **alegações finais orais** por 20 (vinte) minutos, **respectivamente, pela acusação e pela defesa**, prorrogáveis por mais 10 (dez), proferindo o juiz, a seguir, sentença.

§ 1o Havendo mais de um acusado, o tempo previsto para a defesa de cada um será individual.

§ 2o **Ao assistente do Ministério Público, após a manifestação desse**, serão concedidos 10 (dez) minutos, **prorrogando-se por igual período o tempo de manifestação da defesa.**

§ 3o O juiz poderá, considerada a complexidade do caso

HC 157627 AGR / PR

ou o número de acusados, conceder às partes o prazo de 5 (cinco) dias sucessivamente para a apresentação de memoriais. Nesse caso, terá o prazo de 10 (dez) dias para proferir a sentença.”

Observe-se que a lei processual diferencia expressamente os momentos de manifestação do Ministério Público, do assistente do Ministério Público e da defesa. **Não distingue, contudo, o momento de participação entre as defesas em razão de eventual adoção de postura colaborativa por parte de acusados.**

Saliento que a possibilidade de implementação de colaboração premiada não constitui novidade no ordenamento jurídico nacional. Trata-se, em verdade, de realidade já vivenciada ao tempo em que editada a reforma normativa da instrução processual penal, embora, reconheça-se, a matéria tenha recebido tratamento mais detalhado pela Lei n. 12.850/13.

A despeito da prévia consolidação normativa da possibilidade de celebração de colaborações premiadas, o Código de Processo Penal não fez qualquer distinção baseada na estratégia defensiva adotada por cada acusado.

Também cabe pontuar que a Lei n. 12.850/13, igualmente, não disciplina a ordem de apresentação de alegações finais defensivas de modo diferenciado entre agentes colaboradores e não colaboradores.

Vale dizer, tanto a norma geral do CPP quanto a norma específica da Lei n. 12.850/13 não agasalham a pretensão ora veiculada, circunstância, inclusive, admitida pela defesa.

O que se sustenta nesta impetração é que, a despeito da inocorrência de alicerce normativo expresso, a ordem sucessiva de alegações finais entre defesas de agentes colaboradores e não colaboradores configuraria consectário implícito da ampla defesa e do contraditório, garantias constitucionalmente asseguradas como decorrência do devido processo legal.

4. Aduz o impetrante que as alegações finais apresentadas pela

HC 157627 AGR / PR

defesa de agentes colaboradores conteriam carga acusatória, razão pela qual, a teor do art. 5º, LV, CRFB, deveria ser assegurada prévia ciência ao agente implicado, permitindo-se, inclusive, a respectiva atividade reativa.

Quanto ao tema, o Juiz de primeiro grau assim se manifestou em sentença (*grifei*):

"87. Reclama a Defesa de Aldemir Bendine nulidade pois foi indeferido requerimento para que o prazo para suas alegações finais fluísse somente após a apresentação das alegações finais das Defesas dos demais acusados já que estes teriam celebrado acordo de colaboração ou afirmado a sua intenção de colaborar.

88. O requerimento foi indeferido nos termos da decisão de 23/01/2018 (evento 441):

'Peticionou, ainda, a Defesa de Aldemir Bendine requerendo que o prazo para a apresentação de suas alegações finais não seja comum e sim posterior ao concedido às Defesas dos colaboradores, Marcelo Bahia Odebrecht, Fernando Luiz Ayres da Cunha Santos Reis e Álvaro José Galliez Novis, e do acusado confesso André Gustavo Vieira da Silva.

Alega, para tanto, que **a figura do colaborador assemelhar-se-ia mais a de um acusador do que a de um acusado.**

Assim, seria uma espécie de Assistente de Acusação.

O requerimento não tem previsão legal, forma ou figura em Juízo.

O acusado colaborador não se despe de sua condição de acusado no processo. Apenas optou, com legitimidade, por **defender-se** com a pretensão de colaborar com a Justiça.

Acolher o requerimento da Defesa de Aldemir Bendine seria o equivalente a estabelecer uma hierarquia entre os acusados, distinguindo-os entre colaboradores e

HC 157627 AGR / PR

não colaboradores, com a concessão de privilégios aos últimos por não terem colaborado.

A lei estabelece prazo comum para a apresentação de alegações finais, ainda que as defesas não sejam convergentes e não cabe à Justiça estabelecer hierarquia entre acusados, **todos com igual proteção da lei.**

Assim, indefiro o pedido por manifesta contrariedade à lei.

Ciência à Defesa de Aldemir Bendine.

Permanecem, assim, hígidos os prazos para alegações finais fixados no termo de audiência do evento 435.'

89. Ora, como adiantado, **não cabe criar regras processuais e estabelecer preferências ou hierarquias entre Defesas e acusados.** O procedimento processual **está regrado na lei** e não cabe ser alterado por interpretações criativas, máxime por interpretações que estabeleçam tratamento processual discriminatório entre acusados e defensores.

90. A questão, ademais, já foi submetida prematuramente pela Defesa de Aldemir Bendine ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região por meio do HC 5004551-56.2018.4.04.0000, sendo denegada a ordem. Também levada ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça, foi negada liminar por falta de plausibilidade da tese jurídica ventilada (HC 437.855)."

Essas ponderações foram reiteradas em sede de informações (*grifei*):

"Com todo respeito ao ilustre defensor, não prospera a pretensão de reescrever criativamente o Código de Processo Penal e de estabelecer hierarquia entre acusados e defensores no mesmo processo."

Cabe sopesar que a ordem de apresentação de alegações finais entre acusação e defesa, além da distribuição do ônus da prova no direito processual penal, parte de um natural desequilíbrio entre as forças

HC 157627 AGR / PR

persecutórias e o cidadão. A prerrogativa de oitiva após a manifestação da acusação, nessa perspectiva, funciona como um modo de tentativa de se estabelecer mínimo equilíbrio de forças no processo penal.

Em outras palavras, em razão das características e prerrogativas das forças persecutórias, a garantia de oitiva posterior da defesa traduz o implemento da necessária paridade de armas **entre as partes contrapostas**.

Essa lógica não se transporta mecanicamente à espacialidade da colaboração premiada. Isso porque, a chamada delação, longe de refletir o poderio do agente colaborador, representa uma das possíveis formas de exercício da ampla defesa, que se exercita não apenas em oposição à pretensão acusatória mas, inclusive, sob o viés da pretensão de alcance de sanção premial.

A propósito, especificamente quanto à viabilidade de emprego do modelo colaborativo como instrumento de estratégia de defesa, afirma a doutrina:

“Quando o réu aceita os incentivos legais à confissão, dentre os quais se insere a colaboração premiada, ele nada mais faz do que exercer efetivamente o seu direito à ampla defesa (...).

Ora, sabe-se que **a ampla defesa não se realiza apenas com a tese de negativa de autoria**. Há casos em que é tida como estrategicamente correta e melhor a defesa do acusado que confessa e pugna por uma redução de pena, regime de cumprimento de pena mais benéfico ou substituição por pena restritiva de direitos, deixando, inclusive, de apelar da sentença condenatória.” (FONSECA, Cibele Benevides Guedes. Colaboração premiada. Belo Horizonte: Del Rey, 2017, p. 134, *grifei*)

E ainda:

“A opção pela colaboração premiada, sem meias palavras, é um dos caminhos que o acusado pode eleger, logo,

HC 157627 AGR / PR

enquanto tal, é manifestação da ampla defesa (art. 5º, LV, da Constituição da República) a depender das novas provas carreadas pelo Estado contra o acusado, a tornar a condenação mais do que visível no horizonte, **a delação mostra-se a estratégia capaz de minorar a punição, ou, a depender do caso, evitá-la**. Eliminar do ordenamento essa alternativa reduziria o cardápio de linhas de defesa à disposição do acusado e do seu defensor, importando involução no exercício da ampla defesa, em descompasso com um dos critérios de hermenêutica constitucional vedação do retrocesso.” (SANTOS, Marcos Paulo Dutra. Colaboração (delação) premiada. Salvador: JusPodivm. 2016, p. 75, *grifei*).

De tal modo, a colaboração premiada insere-se no catálogo de meios, em tese, inerentes ao exercício do direito de defesa constitucionalmente garantido aos acusados em geral (art. 5º, LV).

Nessa perspectiva, o legítimo manejo de meio atinente à ampla defesa não autoriza, a meu ver, distinção entre as manifestações defensivas igualmente asseguradas aos colaboradores e não colaboradores, sob pena de indevida categorização cerceadora do devido processo legal.

Em outras palavras: **a adoção de certa estratégia defensiva não funciona como causa determinante da ordem de manifestação processual de cada acusado.**

Enfatizo que o acusado, ao adotar postura colaborativa como meio de defesa, não passa a integrar o polo acusatório. Vale dizer, o exercício do direito de defesa por tais meios **não faz com que o agente colaborador integre a acusação**, ou que funcione como assistente do Ministério Público.

A propósito, a vedação normativa de investidura de corréu em tais funções é expressa a esse respeito, conforme infere-se de leitura do CPP:

“Art. 270. O co-réu (*sic*) no mesmo processo não poderá intervir como assistente do Ministério Público.”

HC 157627 AGR / PR

Assim, como bem ponderado pelo Ministério Público, “o legislador ordinário vedou, expressamente, a possibilidade de que alguém figure, na mesma ação penal, a posição de acusado e acusador, fazendo cair por terra a argumentação defensiva.”

Nessa linha, a imposição de prazo sucessivo para alegações finais entre as defesas de colaborador e não colaborador acarretaria, a meu ver, indevidamente, tratamento desigual, denotando prerrogativa processual não consagrada na ordem normativa em favor do agente que opta por não adotar postura colaborativa, em desprestígio injustificado ao agente colaborador.

A Procuradoria-Geral da República bem sumariou essa situação (grifei):

“Em verdade, o ato acoimado de ilegal ou gerador de mácula processual consiste, nada mais, do que a mera – e, frise, correta – **aplicação da norma processual prevista no art. 403, §3º, do Código de Processo Penal, cuja incidência somente poderia ser afastada diante de exceção expressamente prevista em lei, o que não é o caso.**

Deveras, a regra legal inserta no art. 403, §3º, do Código de Processo Penal pela Lei nº 11.719/2008 é clara no sentido de que, constatada a complexidade do caso em julgamento ou a significativa quantidade de acusados, o juiz pode converter os debates orais em memoriais escritos, **dando-se às partes – acusação e defesa – prazos sucessivos de 5 dias para apresentá-los.**

Na hipótese de pluralidade de réus, **é amplamente sabido, e há muito aplicado na praxe jurídica, que o prazo para oferecimento das alegações finais é comum a todos os acusados**, inclusive nas hipóteses em que diferentes réus são patrocinados por um mesmo procurador, **ainda que as defesas não sejam convergentes.**

(...)

As normas de regência da questão em debate, sejam do CPP, sejam da Lei nº 12.850/13, **não fazem qualquer**

HC 157627 AGR / PR

diferenciação entre corréus colaboradores da Justiça e aqueles não colaboradores; ambos integram, em igualdades de condições, o polo passivo da relação processual, submetendo-se, portanto, aos mesmos prazos processuais.”

5. O caso concreto ainda exhibe contornos específicos que reforçam essa inferência. Há menção, por exemplo, de que o corréu André Gustavo Vieira da Silva teria atuado como colaborador sem a celebração de acordo com o Ministério Público.

Com efeito, conforme já afirmei na ADI 5508 (Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgada em 20.6.2018), *“a colaboração premiada é realidade jurídica, em si, mais ampla do que o acordo de colaboração premiada”*. De tal modo, a meu ver, a concessão de sanção premial decorrente de postura colaborativa não se subordina, de modo indispensável, à prévia celebração e formalização de negócio jurídico processual. Em exato sentido, recentemente, esta Turma decidiu o MS 35.693, de minha relatoria.

Em tais casos, o acolhimento da pretensão ora veiculada pela defesa, ao que parece, exigiria inversão lógica das etapas de propositura, produção e valoração da prova. Vale dizer, na hipótese de colaborador não formalmente investido nessa condição (colaboração unilateral), incumbiria ao Estado-Juiz a prévia avaliação dos termos da atividade colaborativa para, em seguida, definir a ordem de atuação dos sujeitos processuais no contexto da participação e influência da posterior valoração da prova.

6. Como reforço, cumpre observar que o procedimento adotado em primeiro grau coincide com o aplicado no âmbito das ações penais originárias de competência desta Suprema Corte, calhando enfatizar o entendimento do Tribunal Pleno no sentido de que não se considera ilegal ou abusivo ato indicado como coator que se alinhe à posição do Supremo Tribunal Federal, ainda que calcado nas características exclusivamente persuasivas e não vinculantes extraídas da voz institucional do Tribunal:

HC 157627 AGR / PR

“Não se qualifica como ilegal ou abusivo o ato cujo conteúdo é compatível com a compreensão do Supremo Tribunal Federal, sobretudo quando se trata de jurisprudência dominante ao tempo em que proferida a decisão impugnada.” (HC 152752, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018)

7. Além disso, a jurisprudência desta Suprema Corte é farta e firme no sentido de que a *“demonstração de prejuízo, a teor do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela relativa ou absoluta, eis que, conforme já decidiu a Corte, o âmbito normativo do dogma fundamental da disciplina das nulidades - pas de nullité sans grief - compreende as nulidades absolutas”* (HC 85155, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 22/03/2005).

Na mesma direção, ainda prescreve o CPP (*grifei*):

“Art. 566. Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa.”

Esse gravame não se traduz, simplesmente, a partir da condenação. É imperioso que o interessado evidencie certo nexos causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada. Na mesma linha:

“Ademais, o reconhecimento de nulidade dos atos processuais demanda, em regra, a demonstração do efetivo prejuízo causado à defesa técnica. Vale dizer, o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional.” (HC 119372, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 04/08/2015, *grifei*)

HC 157627 AGR / PR

No caso concreto, verifico que a ilustre defesa sequer alega que a ordem entre as alegações finais apresentadas pelas respectivas defesas de agentes colaboradores e não colaboradores teria causado efetivo, concreto e específico prejuízo, tampouco se articula que as alegações oferecidas pela defesa dos colaboradores contiveram argumentos inovadores em relação às etapas processuais anteriores ou não passíveis de enfrentamento.

Quanto a esse aspecto, percuientes foram as observações tecidas pelo Superior Tribunal de Justiça (*grifei*):

“Em análise ao compasso procedimental, denota-se que **foi garantido ao paciente, na respectiva ação penal, a plena concretização do contraditório, por meio do exercício da sua mais ampla defesa** (cabendo mencionar que mesmo encerrada a instrução processual, foi possibilitado novamente o seu reinterrogatório, uma vez que optou por ficar em silêncio no primeiro ato – fls. 30/31), cujo viés hermenêutico não é aquele que pretende enfatizar a defesa, sob pena de se subverter o cipoal normativo, ampliando de modo ilegítimo a exegese dos mencionados dispositivos constitucionais.

(...)

(...) os fatos narrados se viram adequadamente identificados no curso da ação penal, sobretudo nos interrogatórios, tendo o paciente, desde o início da persecução, até o seu desenrolar final, amplo acesso aos elementos de cognição, desde sua gênese, não havendo, em hipótese alguma, que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo que se vislumbrar prejuízo ou ilegalidade.”

Consigno que, até mesmo em casos mais graves em que há efetiva inversão entre manifestações das partes, com precedência de atuação da defesa e subsequente agir acusatório, esta Suprema Corte não tem conferido caráter absoluto à garantia da última palavra pela defesa, tampouco tem se dispensado a demonstração de prejuízo para fins de nulificação de atos processuais.

HC 157627 AGR / PR

A esse respeito, a título ilustrativo, cito que, em *habeas corpus* submetidos a esta Suprema Corte, tem-se atribuído voz à defesa em sede de sustentação oral **com posterior manifestação da PGR**. Com efeito, mesmo que se considere que, em tais casos, o Ministério Público oficia na qualidade de fiscal da ordem jurídica, tenho que esse cenário infirma a tese do alegado absoluto direito subjetivo da defesa à manifestação após a colheita de todos os argumentos potencialmente contrários a seus interesses.

Registro ainda que, em diversos precedentes, a Corte não reconheceu constrangimento ilegal em casos que contaram com manifestação defensiva seguida de atuação da acusação.

Ou seja, mesmo nas hipóteses em que há inversão entre as atuações de acusação efetiva e defesa, cenário que ora não se coloca, eis que, como dito, o colaborador não integra o polo acusatório da relação processual, o STF tem implementado análise à luz da concreta verificação de prejuízo a legitimar a proclamação da nulidade. Confira-se:

“*HABEAS CORPUS*. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO APÓS ALEGAÇÕES FINAIS DA DEFESA. NULIDADE SUSCITADA. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. 1. Sem a demonstração de efetivo prejuízo causado à parte, em atenção ao disposto no art. 563 do CPP, não se reconhece nulidade no processo penal (*pas de nullité sans grief*). Precedentes. 2. **A manifestação do Ministério Público, apesar de posterior às alegações finais da defesa, abarcou exclusivamente questões de Direito, as quais já haviam sido articuladas pela defesa e sobre as quais o magistrado poderia ter-se manifestado de ofício. Inexistência de prejuízo.** 3. *Habeas corpus* denegado.” (HC 130433, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Redator(a) p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 20/06/2017, grifei)

“(…) quando a defesa argúi questão preliminar nas alegações finais, é legítima a abertura de vista e a

HC 157627 AGR / PR

manifestação do Ministério Público, ambos com respaldo legal na aplicação analógica do art. 327, primeira parte, do Código de Processo Civil, como previsto no art. 3º do Código de Processo Penal, pois em tal caso é de rigor que a outra parte se manifeste, em homenagem ao princípio do contraditório, cujo exercício não é monopólio da defesa.” (RHC 104261, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2012, *grifei*)

“AGRAVO REGIMENTAL NO *HABEAS CORPUS*. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE MOEDA FALSA. **NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÕES FINAIS.** AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. **AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO PREJUÍZO.** 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. **Ausência de demonstração de prejuízo obstaculiza o reconhecimento de nulidade do ato. Precedentes.** 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 137772 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 28/09/2018, *grifei*)

Em linha semelhante, equacionando questão atinente à inversão na seara probatória, a Corte também condicionou o reconhecimento da nulidade à demonstração de prejuízo:

“*HABEAS CORPUS*. PROCESSO PENAL. INVERSÃO DA ORDEM PROCESSUAL. NULIDADES. **A nulidade parcial do processo, por inversão da ordem processual, só deve ser reconhecida se causar prejuízo à parte.** No caso, a aludida inversão não ocorreu, e mesmo que se entendesse ter havido, seria em decorrência de questões preliminares suscitadas pela defesa. **Houve respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa.** *Habeas* conhecido e indeferido.” (HC 78245, Relator(a): Min. NELSON JOBIM, Segunda Turma, julgado em 02/02/1999, *grifei*)

HC 157627 AGR / PR

Em hipótese diversa, qual seja, na ambiência de atos contraditórios da defesa, a Corte também não chancelou a nulidade postulada:

*“Habeas corpus. 2. Nulidade. **Inversão da ordem de apresentação das alegações finais**. Não ocorrência. 3. Defesa que convergiu para ocorrência da suposta nulidade, porquanto se antecipou à intimação legal, a fim de apresentar suas alegações finais. 4. **Ordem denegada.**” (HC 108476, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/03/2012, grifei)*

Embora, como dito, as matérias subjacentes sejam efetivamente diversas, cabe assinalar que o Tribunal, no caso concreto mencionado, ao verificar que a defesa teria concorrido para a irregularidade, não reputou presente constrangimento ilegal, a corroborar, na minha óptica, que eventual inobservância da cogitada ordem de manifestação processual não gera, como consequência necessária, a invalidação processual.

O ponto central dessa questão, portanto, é a efetiva observância substancial, ou não, do contraditório, aspecto cuja vulneração a defesa não logrou demonstrar para fins de se reputar presente causa de constrangimento ilegal.

Rememoro que não se alega a ocorrência de prejuízo específico, cingindo-se a argumentação, no campo da generalidade, ao apontamento de que a concessão de prazo comum para apresentação de alegações finais de acusados colaboradores e não colaboradores configuraria constrangimento ilegal.

Enfatizo que não se afirma que se deixou de franquear à defesa a narrativa acusatória, possíveis teses ou argumentos, as provas amealhadas ou eventuais elementos de corroboração das atividades colaborativas desencadeadas no transcurso da ação penal.

Assim, a defesa teve acesso integral à imputação e eventuais elementos probatórios, descabendo proclamar nulidade com lastro exclusivo na alegada inobservância de ordem de manifestação processual

HC 157627 AGR / PR

que, inclusive, não decorre de previsão legal.

Consigno ainda que o paciente fez uso do direito ao silêncio em sede de interrogatório. Em seguida, após pedido expresso, foi propiciada a realização de novo interrogatório, providência que assegurou o exercício da autodefesa após a produção de todas as provas colhidas, inclusive eventuais chamadas de corréus ou apresentação de respectivos elementos de corroboração.

Logo, ainda que a lógica da ordem de produção de provas possa ser diversa, ressaltando que as alegações finais não possuem carga probatória, mas apenas argumentativa, é certo que, no caso concreto, não se detecta afronta ao contraditório, plena, substancial e regularmente assegurado ao acusado, ora agravante.

Por fim, cabe realçar, mais uma vez, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, a colaboração premiada não consubstancia, em si, meio de prova, mas meio de obtenção de prova. Assim, as meras eventuais afirmações do agente colaborador em sede de alegações finais não se revelam aptas a conferir influência sobre a esfera jurídica do ora recorrente a ponto de autorizar, isoladamente, e dissociada de demonstração de prejuízo, a infirmação da marcha processual.

8. Diante do exposto, nego provimento ao agravo regimental.

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

VOTO S/ PRELIMINAR DE CONHECIMENTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES -

Presidente, se nós fôssemos subscrever a tese trazida pelo Ministro Fachin, nós voltariamos a um modelo que realmente esteve em vigor com a Reforma de 1926, mas que não foi a que nós desenvolvemos ao longo do tempo.

O Supremo construiu isso ao longo do tempo e é isso que faz a característica deste Tribunal. Se não, nós não deveríamos, por exemplo, no caso de prova ilícita - porque não há risco imediato de prisão, porque a prisão só vai ocorrer ao final -, apreciar a matéria em *habeas corpus*.

Data venia, não concordo. Conheço do *habeas corpus*.

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

VOTO S/ PRELIMINAR DE CONHECIMENTO

O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Senhora Presidente, eu também trago um longo voto.

Eu cito que existem precedentes no Tribunal, especialmente o HC 87.926, relatado pelo Ministro Cezar Peluso, em que se discutiu justamente o desrespeito na cronologia das sustentações orais em recurso, e o direito do paciente de se manifestar por último.

Digo também que não se trata de revolvimento de fatos e provas. Basta se examinar os autos e verificar que houve, *data venia*, de fato, uma inversão no direito de manifestação da defesa nesse caso.

Também conheço.

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

ESCLARECIMENTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhora

Presidente, só para deixar claro que, quando surge esse debate a propósito do uso ou não do *habeas corpus*, *vis a vis* algum mandado de segurança, é, por exemplo, quando há uma medida que decorre do processo penal, mas não necessariamente tem a ver com processo penal. Por exemplo, afastamento de um desembargador pelo STJ - e já discutimos aqui -, vez nós aceitamos, vez, não.

Lembro até do causídico Arnaldo Malheiros, que trouxe um caso aqui e a última pendência era esta e a Turma aceitou. Porquê? Porque, embora não envolvesse uma restrição à liberdade de ir e vir, a suspensão se dera em função de um processo penal, do recebimento da denúncia, que, àquela altura, a Turma declarara totalmente inepta, nula. Portanto, essas hipóteses, hipótese divisiva.

No mais, toda vez que houver a possibilidade de uma condenação, portanto, que envolva a liberdade de ir e vir, cabe, sim, o *habeas corpus*.

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

VOTO S/ PRELIMINAR DE CONHECIMENTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Também peço vênias ao Ministro Edson Fachin para conhecer da impetração na linha do que foi aqui, de alguma forma, afirmado.

Independente da doutrina brasileira do *habeas corpus*, que teve lugar no momento em que efetivamente não havia outras garantias constitucionais, a garantia do *habeas corpus* é o instrumento mais forte no exercício das liberdades.

E cito aqui apenas, do que vou trazer, uma passagem de um voto do Pedro Lessa, no qual ele dizia que "*o direito de locomoção é uma condição sine qua non do exercício de uma infinidade de direitos*", que é mais ou menos isso que agora o Ministro Gilmar Mendes lembra de alguns precedentes nossos, nos quais se vale do *habeas corpus* porque, como decorrência, ter-se-á outros direitos.

Mas na base de tudo - e o Pedro Lessa citava - usa o homem de sua liberdade de locomoção: para cuidar de sua saúde, para trabalhar, para fazer seus negócios, para se desenvolver científica, artística e religiosamente até.

E este Supremo Tribunal Federal tem, historicamente, desde o início da República, trabalhado no sentido de ampliar, lembro o *Habeas Corpus* n. 300, em que foi impetrante Ruy Barbosa.

Assim, como eu disse, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal quanto ao *habeas corpus* é generosa e abarca um sem número de casos, nos quais, à primeira vista, não parece ser apenas a liberdade de locomoção, ou exclusivamente a liberdade de locomoção. Mas estou em que esses grandes Ministros, especialmente os citados, porque já não estão aqui, como é o caso do Pedro Lessa, entre outros, que ela ainda se faz presente e ainda continua a ser o núcleo central da construção jurisprudencial brasileira deste Supremo sobre o *habeas corpus*.

Estou lembrando outros casos muito mais recentes, nos quais não

HC 157627 AGR / PR

havia direta ou imediatamente, apenas mediatamente, a questão de um processo penal no qual, por consequência, ainda que fosse de um julgamento a acontecer, poderia sobrevir alguma dúvida.

Por essas razões, peço vênia a Vossa Excelência e ao voto que proferiu, mas estou acompanhando a divergência inaugurada pelo Ministro Gilmar Mendes.

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

VOTO

O Senhor Ministro **Ricardo Lewandowski** (Vogal): Bem examinados os autos, e respeitado o posicionamento do Relator, tenho que agravo regimental comporta provimento, para conhecer e conceder a ordem ao *habeas corpus* impetrado.

Consta da decisão impugnada, *verbis*:

“1. Trata-se de *habeas corpus* impetrado contra decisão, proferida no âmbito do STJ, assim ementada:

‘PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO *HABEAS CORPUS* SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO SINGULAR PROFERIDA POR RELATOR. NÃO CONHECIMENTO DO *WRIT*. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO.

I- A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir a impetração de *habeas corpus* em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja recomendável a concessão da ordem de ofício, o que não se vislumbra no caso.

II - O artigo 34, inciso XVIII, alínea "a", do Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, autoriza o Relator a decidir o *habeas corpus* prejudicado, como ocorre na hipótese dos autos, não se configurando,

HC 157627 AGR / PR

portanto, ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes.

III - Assim, não há ilegalidade no julgamento monocrático do *mandamus*, sendo certo que a possibilidade de interposição de agravo regimental contra a respectiva decisão, exatamente como ocorre na espécie, permite que a matéria seja apreciada pela Turma, afastando o vício suscitado pelo Agravante.

IV - *In casu*, os fatos narrados se viram adequadamente identificados no curso da ação penal, sobretudo nos interrogatórios, tendo o paciente, desde o início da perseguição, até o seu desenrolar final, amplo acesso aos elementos de cognição, não havendo, em hipótese alguma, que se falar em cerceamento de defesa ou mesmo que se vislumbrar prejuízo ou ilegalidade.

V - Faz pacífico o entendimento dos Tribunais Superiores, no sentido de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise da nulidade aqui pleiteada, isso porque, como ressaltado, o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua exaustão durante a instrução criminal, tendo-se por prejudicada a pretensão deduzida.

Agravo Regimental desprovido” (AgRg no HC 437.855/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018)

Sintetiza a defesa (grifei):

‘1. A questão central colocada nesta impetração é se, inexistindo previsão legal — seja no art. 403 do CPP, seja na Lei nº 12.850/13 — para a cronologia do oferecimento das alegações finais entre corréus delatores e delatados, há constrangimento ilegal na determinação de prazo comum para sua apresentação?’

Requer-se a ‘concessão da ordem para reconhecer o direito de o Paciente oferecer seus memoriais após os delatores’.

Ausente pedido liminar, foi propiciada oitiva da Procuradoria-Geral da República, a qual oficiou pelo não

HC 157627 AGR / PR

conhecimento da impetração e, no mérito, pela denegação da ordem.

É o relatório. Decido.

2. Cabe salientar a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente.

Com efeito, a Constituição da República (art. 5º, LXVIII) assenta o cabimento de *'habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder'*.

Ocorre que, a rigor, em geral, os pronunciamentos judiciais proferidos na seara penal e desfavoráveis ao acusado podem, em tese, repercutir, ainda que de modo remoto e reflexo, no direito de locomoção.

À luz desse cenário, eventual compreensão alargada da matéria, por consequência, autorizaria que, no processo penal, todo ato jurisdicional prejudicial ao acusado legitimasse o manejo do habeas corpus, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão.

A jurisprudência desta Suprema Corte, entretanto, sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder.

Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado.

Vale dizer, caberia à ilustre defesa, no caso concreto, a alegação e demonstração de que, mais do que ilegalidade procedimental, a ausência de concessão de prazo sucessivo para apresentação de alegações finais traduziria ofensa **atual ou iminente** ao *status libertatis* do paciente.

Esse quadro, contudo, não se verifica nesta impetração,

HC 157627 AGR / PR

conforme se revela a partir dos próprios termos do pedido formulado, limitado à “*concessão da ordem para reconhecer o direito de o Paciente oferecer seus memoriais após os delatores*”, providência que, ainda que acolhida, **não** desaguaria em necessário e direto proveito em favor da liberdade de locomoção.

Em sentido semelhante, cito elucidativo precedente de relatoria do ilustre decano desta Suprema Corte:

‘Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘*habeas corpus*’, **a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediate liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos**, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, **mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas**. (...) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, **não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘*habeas corpus*’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas**’ (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei)

Ainda na linha da inadmissão do *habeas corpus* para o fim de questionamento de atos judiciais que não traduzam, em si, risco atual ou iminente à liberdade de locomoção, menciono os seguintes precedentes:

‘O objeto da tutela em *habeas corpus* é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), **não cabendo sua utilização para examinar a alegada imprescindibilidade de realização de diligências**.’ (HC 157956 AgR, Relator(a):

HC 157627 AGR / PR

Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 31/08/2018, grifei)

‘Julgamento de conflito de competência, pelo Superior Tribunal de Justiça, não desafia, em regra, a impetração de habeas corpus. **A fixação da competência de determinado juízo, por si só, não traduz risco atual ou iminente à liberdade de locomoção do paciente.**’ (HC 133377 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/11/2018, grifei)
(...)

Nessa mesma direção, observo que já decidi em idêntico sentido, conforme se infere de acórdão de minha lavra em julgamento implementado na seara do Plenário desta Corte:

‘O *habeas corpus* destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5º, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que **objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder.**’ (HC 152752, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018, grifei)

Acerca do tema, percucientes foram as considerações da Procuradoria-Geral da República:

‘No caso dos autos, a ação constitucional foi utilizada para suspender o curso da ação penal, **sob o escopo de garantia dos princípios do contraditório e da ampla defesa**, buscando, sem motivação plausível, o afastamento de normativa processual expressa que estabelece prazo comum aos réus para oferecer memoriais escritos. Todavia, é certo que, do ato originariamente apontado como coator e pela moldura fática apresentada por meio do acórdão combatido, não se positiva qualquer ilegalidade no compasso procedimental **e nem mesmo risco ao direito de ir e vir do paciente.**

Denota-se, na verdade, que o *mandamus* está sendo utilizado, no presente caso, com a **finalidade de se enfrentar, de modo precoce, questões de índole meramente processual, cuja discussão tem lugar no curso**

HC 157627 AGR / PR

da própria ação penal ou mesmo em sede recursal.

Por tais razões, ao não depreender aptidão do ato questionado pela defesa para o fim de acarretar ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente, concluo pela inadequação do *habeas corpus*.

3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1º, RISTF, **nego seguimento ao *habeas corpus***” (grifos no original).

A *quaestio vexata* discutida nesse remédio heroico repousa em verificar se, inexistindo previsão legal - para a cronologia do oferecimento das alegações finais entre corréus delatores e delatados - há constrangimento ilegal na determinação de prazo comum para sua apresentação.

Cumprasse assinalar, de saída, que esta Suprema Corte já admitiu a possibilidade da impetração do *habeas corpus* quando a liberdade do paciente for indiretamente atingida pela decisão hostilizada. É o que se extrai, *v.g.*, do HC 127.415, Rel. Min. Gilmar Mendes (inépcia da denúncia); do HC 136.331, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (ilegalidade na inobservância do direito ao silêncio).

No mesmo sentido, HC 87.926/SP, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, em que foi reconhecida a proscrição da inversão da ordem de sustentação oral em recurso exclusivo do *Parquet*, *verbis*:

“AÇÃO PENAL. Recurso. Apelação exclusiva do Ministério Público. Sustentações orais. Inversão na ordem. Inadmissibilidade. Sustentação oral da defesa após a do representante do Ministério Público. Provimento ao recurso. Condenação do réu. Ofensa às regras do contraditório e da ampla defesa, elementares do devido processo legal. Nulidade reconhecida. HC concedido. Precedente. Inteligência dos arts. 5º, LIV e LV, da CF, 610, § único, do CPP, e 143, § 2º, do RI do TRF da 3ª Região. No processo criminal, a sustentação oral do representante do Ministério Público, sobretudo quando seja

HC 157627 AGR / PR

recorrente único, deve sempre preceder à da defesa, sob pena de nulidade do julgamento”.

Em segundo lugar, verifico que o exame dos argumentos trazidos à lume, referentes à violação do contraditório e da ampla defesa, em decorrência do prazo comum concedido - para o oferecimento de memoriais escritos - ao paciente e aos demais réus colaboradores, prescinde do revolvimento do conjunto fático-probatório, bastando que se analise, para a compreensão dos fatos, o conjunto de elementos concretos e objetivos elencados na impetração.

De toda forma, ainda que, à primeira vista, possa causar estranheza a utilização do *habeas corpus* para decretação da nulidade dos atos processuais, afigura-se imperativo relembrar a venerável tradição jurídica pátria, consubstanciada na denominada “doutrina brasileira do *habeas corpus*”.

A partir dela, passou-se a conferir a maior amplitude possível a esse importantíssimo instituto, abrigado em todas as Cartas Políticas brasileiras, salvo naquelas editadas em momentos de exceção, e que encontrou em Ruy Barbosa um de seus maiores entusiastas. Segundo essa doutrina, se existe um direito fundamental violado, há de existir, em contrapartida, no ordenamento jurídico um remédio processual adequado para afastar a lesão; não existindo, o remédio adequado seria o *habeas corpus*.

Com efeito, o *mandamus* em nosso País sempre foi considerado um remédio constitucional de amplo espectro. Por isso nada impede a análise dos fatos trazidos a estes autos, os quais podem ser perfeitamente examinados tal como relatados, sem a necessidade de qualquer dilação probatória, mostrando-se possível concluir, sem maiores esforços hermenêuticos, que o paciente foi e está sendo submetido a flagrante constrangimento ilegal, fazendo-se merecedor do *writ* pleiteado.

HC 157627 AGR / PR

No mérito, entendo que o constrangimento ilegal encontra-se claramente evidenciado com a fixação do prazo comum para a apresentação das alegações finais ao paciente e aos demais réus colaboradores.

Registro, de proêmio, que o direito fundamental ao contraditório e à ampla defesa (art. 5º, LIV e LV) deve permear todo o processo penal, garantindo sempre, como ônus, a possibilidade de manifestações oportunas e eficazes da defesa e, como se verá no oferecimento, por último, dos memoriais após a acusação, pouco importando a catalogação jurídica do agente acusador (*Parquet*, testemunhas de acusação ou réus colaboradores).

Assinalo, a propósito, que a compreensão hermenêutica e a incidência das normas fundamentais não estão condicionadas, em princípio, à existência de texto normativo infraconstitucional, conforme prescreve o disposto no § 1º do art. 5 da CF/88. É cediço, nessa quadra, que o legislador é incapaz de prever, de forma apriorística e com pormenores, as diversas situações em que descortina-se indispensável assegurar o contraditório substancial ao acusado, mormente quando envolver novel diploma legal introduzido no ordenamento jurídico.

Consta, também, do art. 8º, 2, **b**, da denominada Convenção Americana de Direitos Humanos, ratificada pelo Brasil, o seguinte:

“2. Toda pessoa acusada do delito tem direito a que se presuma sua inocência enquanto não se comprove legalmente sua culpa. Durante o processo, toda a pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias: (...) **b) comunicação prévia e pormenorizada ao acusado da acusação formulada**” (grifei).

Sublinho, ainda, que, em relação aos tratados internacionais de direitos humanos anteriores à Emenda Constitucional 45/2004, que

HC 157627 AGR / PR

inseriu o § 3º no art. 5º do Texto Magno, o Supremo Tribunal Federal conferiu-lhes *status* supralegal, ou seja, abaixo das disposições constitucionais, mas acima das leis infraconstitucionais, conforme RE 466.343/SP, de relatoria do Ministro Cezar Peluso. Possuem, portanto, força normativa incontestada, superior, inclusive, às regras do direito infraconstitucional.

Como se nota, o direito subjetivo do acusado de falar após todo encargo acusatório, ainda que exsurja de parte qualificada juridicamente como réu, não se esgota nas previsões legais existentes. Ou seja, o Código de Processo Penal e a Lei 12.850/2013 não apresentam rol taxativo, nem tampouco condicionam o exercício do contraditório efetivo.

Trata-se, portanto, de um imperativo categórico a determinar um comportamento vigilante do Poder Judiciário em toda persecução criminal, cuidado este que, de outra banda, não trará qualquer prejuízo às partes envolvidas no litígio.

Registro, outrossim, o caráter paradigmático da decisão do Plenário desta Casa em 30/11/2005, no MS 25.647-MC, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, em que restou assentado o direito de a defesa de falar sempre por último em procedimento de cassação de mandato parlamentar. Destaco, *in verbis*, trechos do voto do Relator:

“[...]”

Ora, quanto à perda de mandato parlamentar, não fosse a disposição expressa do artigo 55, § 2º, que remete explicitamente a uma de duas cláusulas do devido processo legal, que não se exaure nelas, ou seja, à ampla defesa, já bastaria o princípio mesmo do devido processo legal para ver logo que ofensa de norma regimental do Congresso Nacional não é matéria *interna corporis*, insuscetível de reconhecimento pela Corte, se dela resulta ofensa a direito subjetivo ou perda de bem jurídico sem observância do devido processo legal.

HC 157627 AGR / PR

[...]

O princípio do contraditório, isso é elementar, significa, por definição, a possibilidade de contradição dentro do processo. O processo é uma realidade jurídica que não se compõe apenas de ações lingüísticas, isto é, que a cada afirmação, segundo o princípio do contraditório, deve corresponder, sempre, possibilidade de o adversário promover uma reação lingüística correspondente ou homóloga àquela a que responde. Mas também se compõe de ações reais, de outro tipo, de ações de outra natureza, como, por exemplo, colheita de prova. Não há aí ação lingüística, mas o que a doutrina processual denomina de ação real, porque consiste em fatos ou outros atos. O princípio do contraditório implica possibilidade de a uma ação real, a produção de prova, por exemplo, corresponder reação real, isto é, produção de outra prova tendente a infirmar a prova anterior. Isso é elementar, é o cerne do princípio do contraditório. A cada prova produzida deve, pois, corresponder ao réu, em geral, na área penal, o poder de promover uma ação real tendente a aniquilar, enfim, a atenuar a força retórica dessa prova.

É princípio não menos elementar de um processo que guarda com o processo criminal afinidades indiscutíveis, que a defesa deva ter a oportunidade de fazer a última prova. Por quê? Pela simples razão de que, de outro modo, se ofenderia a Constituição, não apenas no princípio geral do devido processo legal, ou na cláusula específica do artigo 5º, inciso LV, mas, também, na do artigo 55, § 2º, que diz respeito ao processo de cassação e faz referência expressa à ampla defesa” (grifei).

De outro lado, malgrado a colaboração premiada possua formalmente natureza de “meio de obtenção de prova” (art. 3º, I, da Lei 12.850/2013), não é possível ignorar a carga acusatória inerente ao novel instituto.

Bem por isso, permitir o oferecimento de memoriais escritos por réus colaboradores, de forma simultânea ou depois da defesa dos

HC 157627 AGR / PR

acusados delatados, comprometeria o pleno exercício do contraditório, que pressupõe, repiso, o direito de a defesa falar por último, a fim de poder, querendo, reagir às manifestações acusatórias.

E mais: independentemente de estar, em tese, despido de roupagem acusatória, a referida peça processual, ao condensar todo o histórico probatório, pode ser determinante quanto ao resultado desfavorável do julgamento em relação ao acusado, o que autoriza, por si só, a oportunidade de materialização do contraditório.

Assinalo, a propósito, que as alegações finais integram o *iter* da instrução processual, convergindo, nessa oportunidade final, todas as manifestações da acusação e da defesa. Nesse sentido, destaco a lição doutrinária de Ada Pellegrini Grinover, Antonio Magalhães Filho e Antonio Scarance Fernandes (In. *As nulidades do processo penal*. São Paulo. Revista dos Tribunais, 12 ed. 2011, p. 191), *verbis*:

“A instrução criminal, entendida em sentido amplo como conjunto de atividades destinadas a preparar o provimento final (do latim, *instruere* = transmitir conhecimentos), somente se completa e atinge sua finalidade com o oferecimento de alegações pelos participantes do contraditório.

É nesse ‘momento argumentativo’, com efeito, que os interessados na decisão, criticando as provas, extraindo de seu contexto os fatos sobre os quais constroem suas versões e, sobretudo, buscando demonstrar o direito aplicável à hipótese, exercem com plenitude o poder de influir positivamente sobre o convencimento do juiz, colaborando, assim, no exercício da jurisdição”.

Sendo assim, para que todos os argumentos possam ser rebatidos pelos réus, independentemente da natureza da fonte acusatória, é indispensável que se conceda à defesa a última palavra, antes do pronunciamento final, sob pena de nulidade absoluta por violação do

HC 157627 AGR / PR

disposto no art. 5º, LV, da CF/88.

Nesse panorama, registro também a lição doutrinária de Ricardo Jacobsen Gloeckner sobre a famigerada correlação entre taxatividade e os sistemas de nulidades no processo penal (In *Nulidades do Processo Penal*. São Paulo. Editora Saraiva. 3 ed. p. 287):

“Afirmar que a taxatividade tutela, em caráter simultâneo, a sanção dos atos inválidos e a ausência de tutela dos atos inválidos (embora despidos de mecanismos sancionatórios) é uma conclusão que deriva, novamente, de um olhar positivista sobre o processo penal. **O sistema de invalidades é mecanismo de tutela de direitos fundamentais.** Não pode funcionar como sistema autônomo e independente dos direitos resguardados. **É evidente que a violação de determinado princípio de natureza constitucional, v.g., o contraditório, reduz o âmbito de proteção de proteção garantista da Constituição e, inexoravelmente, deverá esse ato ser declarado nulo.** A insuficiência do princípio da taxatividade para dar conta desse fenômeno (se por taxatividade se compreende a regulação onívora de todos os atos inválidos do sistema) é coerente com a própria fragmentação do direito, com as suas novas fontes. **Comprimir dos direitos direitos fundamentais em um sistema de exclusão do que não foi regulado não apenas corresponde a uma indevida interpretação restritiva dos direitos fundamentais, como corresponde a um argumento antitético em relação à necessidade de recuperação de segurança jurídica mediante a disciplina das invalidades processuais”** (grifei).

Observe, outrossim, que o direito de a defesa falar por último decorre também da *mens legis* do sistema normativo vigente, como se vê, sem esforço, em diversos preceitos do Código de Processo Penal. As testemunhas da acusação, v.g, são ouvidas antes das arroladas pela defesa (art. 400, *caput*). Além disso, é conferida vista dos autos ao Ministério

HC 157627 AGR / PR

Público e, só depois, à defesa, para requerer diligências complementares (art. 402), bem como para apresentação das alegações finais.

Assento, ademais, que a previsão legal fixada no art. 403, do CPP, é anterior à introdução do texto normativo que disciplina a colaboração premiada e, por isso, não reproduz previsão sobre a cronologia da entrega dos memoriais aos acusados em situações jurídicas distintas, fato que não constitui impedimento, como visto, para garantir o direito subjetivo fundamental em testilha, por meio da simples exegese do art. 5º, LV, da Carta de Direitos de 1988.

Logo, a inversão processual consagrada pelo entendimento que prestigia a manifestação final de réus colaboradores por último, ou ainda simultânea, ocasiona um sério prejuízo ao recorrente, que não pode manifestar-se repelindo, mais uma vez, os argumentos eventualmente incriminadores ou mesmo para ampliar e reforçar os que lhe forem favoráveis.

Diante desse panorama, mostra-se inafastável a conclusão de que, sob pena de nulidade absoluta, os réus colaboradores não podem expressar-se por último, considerada a carga acusatória que permeia suas informações.

Ademais, o prejuízo afigura-se indubitável no caso em exame, porquanto sobreveio o édito condenatório lançado na persecução penal (doc. 12), sendo oportuno destacar que a defesa técnica pugnou tempestivamente – em primeiro grau de jurisdição - o direito de falar por último nos autos. Só se poderia afastar o nexó entre o defeito processual e a certeza do prejuízo da defesa, se o resultado concreto do julgamento lhe tivesse sido favorável, o que, repiso, não se verificou no caso em apreço.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo regimental, para

HC 157627 AGR / PR

conhecer o remédio heroico e conceder a ordem em favor do paciente, anulando o julgamento proferido na Ação Penal 5035263-15.2017.404.7000/PR, bem como os atos processuais subsequentes ao encerramento da instrução processual, assegurando ao paciente, por consequência, o direito de oferecer novamente seus memoriais escritos após o decurso do prazo oferecido aos demais réus colaboradores.

É como voto.

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

VOTO

O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - Senhora Presidente, estou tendo a oportunidade de ressaltar e aqui se vê a importância do *habeas corpus*, e não é só a importância tendo em vista o sistema de liberdade que está garantido no Texto Constitucional, mas também há importância no que concerne a criação de um sistema de controle.

Aqui há uma definição que é muito importante e que aparece em vários autores, eu vou citar Martin Krille, que é um ex, é um importante professor da Universidade de Colônia, em que ele dizia, falando do *Rule of Law* ou do Estado de Direitos, são dois conceitos de correntes diferentes, a do *Common Law* e do Direito Romano Germânico, ele dizia: No Estado de Direito, não há soberanos. Mas, para que essa palavra, para que essa expressão seja consistente, é fundamental que haja um sistema de controle.

Nós vamos certamente ter de enfrentar essa questão em algum momento, mas aqueles que acompanham hoje, Senhora Presidente, a novela do *The Intercept*, Senhor Procurador, fica entre constrangido e envergonhado. Lamentável que esses fatos tenham vindo à tona dessa forma. Porém, conhecer a alma dessa gente, como agora se revela nesse caso, agora essa última, pisoteando sobre o mundo inteiro, da mulher do Presidente, do ex-Presidente, mostra a que ponto nós chegamos. Essa gente se imaginava imperador absoluto, a república de Curitiba nada tinha de republicana, era uma ditadura completa.

E também não tinha que prestar contas a ninguém, porque não há *habeas corpus*, não se conhece de *habeas corpus*, não se examina *habeas corpus*, não há corregedoria, porque a corregedoria faleceu. É um episódio vergonhoso. Todos nós que participamos disto temos que dizer "nós falhamos".

Descobriu-se agora - veja, Presidente - que o chefe do COAF

HC 157627 AGR / PR

nacional, trazido por Moro para o Ministério da Justiça, prestava serviços a Dallagnol, ilegalmente, Ministro Fachin; ilegalmente! E ainda se diz: "Não, mas isso é uma colaboração". Sem nenhum pedido! Pedido por *WhatsApp*, pedido pelo *Telegram*: "Dá uma olhada aí como está a declaração da Ministra Cármen, uma olhada informal. Veja se o Paulo Cirino não vai descobrir que você olhou".

Presidente, descemos demais na escala das degradações. Gente que tem que ter imparcialidade, gente que tem que ter decência, que tem a obrigação de não fazer sobreacusação, excesso de acusação, fazendo esse tipo de coisa, por quê? Porque faltou o controle. Quando nós não conhecemos de *habeas corpus* e facilitamos... Porque é claro: Assumiram o papel de imperadores absolutos, mas não eram reis iluminados; não, pelo contrário, gente com uma mente muito obscura, soturna!

Eu já disse esses dias a alguns procuradores que me visitaram que a Procuradoria teve muita sorte quando se descobriu que a corrupção já estava entranhada lá, com Marcelo Miller, que contamina esses processos todos, JBS, esses casos Sérgio Machado, essas coisas todas. Porque se descobriu que ali havia corrupção, como agora se vê esse episódio do Diogo Castor, irmão de um advogado que atuava em todos os processos, ou formal ou informalmente, da Lava-jato, das delações lá de Curitiba.

Esta é a república de Curitiba! Que modelo, Presidente, que modelo!

Isso para falar das delações. Então, é preciso entrar nesta temática, e nós precisamos construir!

Nós já tivemos oportunidade, quando discutimos, no Plenário, a temática das delações. Eu chamei atenção para o elenco de regimes e de penas que não tem base na lei. Tudo foi sendo construído e homologado, numa época em que o imperador do Brasil era o Janot; pobre do país que tem um imperador cambaleante como Janot, mas tivemos, temos que assumir.

Temos que assumir, porque isso faz parte da nossa história. Quem despachou com o cambaleante Janot e deferiu o pedido do Janot que assumia para a história, de fato. E hoje não se dá uma palavra. Eu já até disse à mídia que há uma coisa estranha, porque eles, de alguma forma,

HC 157627 AGR / PR

Presidente, eles são cúmplices na criação desses mitos, desses falsos mitos, e, depois, eles se retiram, não dão uma palavra, não escrevem nem o epitáfio dessas figuras, porque não os acompanha até o enterro, não registram o mal que eles fizeram. Isso é extremamente grave!

No entanto, voltemos ao tema.

Por que eu estou falando disso? Porque nós estamos falando dessa chave desse sistema que é a delação, que precisa ser, de fato, trabalhada; e que precisa ser tematizada. Por quê? Porque, é claro, que como se diz: "Ah! Faz parte do direito de defesa". Evidente. Porém, aqui, inclusive, é fascinante a possibilidade de que se tenha a ideia de uma teoria dos jogos. E que que eu vou dizer para obter o resultado? O que que o meu interlocutor quer ouvir? Isso aparece agora, Presidente, no *The intercept*; isso aparece como eram feitas essas delações.

O Bismarck que dizia: "Se as pessoas soubessem como se fazem as salsichas e as leis, nem comeria salsicha e nem cumpriria as leis". Se a gente soubesse como eram feitas as delações, como se está revelando, com indicação de pessoas, com a possibilidade de manipulação...

Nós vimos isso agora, quer dizer, a tentativa de fazer com que o dirigente da OAS delatasse o Ministro Toffoli! Que figuras angelicais! Que gente ordinária! Que gente ordinária! Absolutamente inimputáveis! Tem perdido como qualquer medida, por quê? Porque se achavam soberanos.

Vieira diz: "Não se esqueçam, não há altura neste mundo que não seja precipício". Mário Henrique Simonsen se dizia: "O trapezista morre quando pensa que voa". Está faltando cuidados mínimos, já resultou nisso. Um grande vexame, Presidente, porque todos nós que participamos disso, que homologamos uma delação, todos nós, hoje, somos cúmplices dessa gente! Altamente constrangedor, constrangedor para este Tribunal, quer dizer, gente tramando patifarias no submundo!

Não se imagina isso numa delegacia do interior! E isso estava correndo lá! Horrível, horrível! Nós não estamos tendo tempo de processar isso: gente que comemora a morte de alguém que diz que isso é uma falcatura, a morte! Se está simulando tristeza; que falta de

HC 157627 AGR / PR

sensibilidade moral! Esse tipo de gente, heróis.

Vamos ao caso, que é muito sério, porque essa questão realmente precisa ser trabalhada.

Eu, tal qual outros Colegas, comungo e compartilho da ideia de que é preciso que haja um instrumento deste porte para o combate à corrupção; evidente! Esses crimes deixam poucos indícios, eles precisam, de fato, ter. Agora, é preciso que isso seja trabalhado com a maior seriedade, ou, como tenho repetido, não é possível que se combata crime cometendo crime. Por isso que é extremamente importante a análise desse caso.

Aqui, a temática me parece pertinente e relevante. E, claro, não há pronunciamento do Supremo sobre a matéria, tão pouco há regulamentação no Código de Processo Penal, pois o diploma foi redigido sem a consideração do cenário contemporâneo da expansão da justiça criminal-negocial.

E como se sabe - e nós temos inclusive aquele precedente do Plenário, em que levamos horas para definir a matéria, a decisão que estávamos a tomar -, se sabe hoje que há uma série, variantes de decisões, de acordos de homologação que, no que diz respeito aquilo que é da mais estrita legalidade, o regime do cumprimento da pena, e não tem base na lei, depende do humor dos negociadores.

Se houver determinados advogados, talvez, fazendo as negociações, obtém este ou aquele resultado.

O Ministro Lewandowski, inclusive num despacho que é multicitado, chamou atenção para a necessidade de uma participação ativa do juiz nesse processo. Mas se fez de tudo; não vou falar naquilo que é talvez a glorificação da insensatez, que era a tal criação da Fundação Dallagnol. Até agora as pessoas têm que se apalpar. Eram 2,2 bi, Doutor Bigonha, de uma assentada, para fazerem palestras, ricas palestras. Então, combate à corrupção, 2,2 bi era o fundo; 2,2 bi daria alguma coisa como uns 450 milhões. É a bagatela de 100 milhões de euros; 100 milhões de euros!

HC 157627 AGR / PR

Só essa pequena parcela que ficaria à disposição desses gênios, certamente o Doutor Janot seria presidente, esse Carlos Fernandes, talvez parentes desses ou daquele, e fariam um festival; 100 milhões de euros é o que investe a Fundação Calouste Gulbenkian todo ano em Portugal, é uma das maiores fundações europeias.

Essa gente brincaria com dinheiro, era um projeto de poder. Mas, veja, chegou-se ao delírio, teve que a Procuradora-Geral vir aqui pedir uma suspensão numa ADPF, porque isso tinha descolado. Era o império de Curitiba, o reino absoluto. E produziu-se isto, e virou esta grande confusão com esses recursos.

Na colaboração, eu observo, **o réu ou delator adere à acusação em troca de um benefício acordado entre as partes e homologado pelo julgador natural, nos termos da Lei nº 12.850/2013**. Ou seja, o delator, em regra, presta contribuições à persecução penal incriminando eventuais corréus.

Tanto na doutrina como na jurisprudência, é pacífico o reconhecimento do direito ao confronto dos corréus e delatados diante das declarações prestadas pelos colaboradores, pois o colaborador deve submeter-se a essa prova de fogo, sendo certo que o contraditório é uma das melhores formas de se descobrir, senão a verdade, ao menos que o colaborador está mentindo ou omitindo parte dos fatos.

Eu cito aqui Andrey Mendonça, "A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório" [MENDONÇA, Andrey B. A colaboração premiada e a criminalidade organizada: a confiabilidade das declarações do colaborador e seu valor probatório. In: SALGADO; QUEIROZ (Org.). *A prova no enfrentamento à macrocriminalidade*. 2. ed. JusPodivm, 2016. p. 238].

Nós temos várias decisões, aqui na Turma, enfatizando a relativa confiabilidade desses depoimentos, e a lei mesmo toma cautelas dizendo que não pode haver condenação com base exclusivamente na delação, neste tipo de testemunho. Entretanto, temos discutido inclusive se podemos receber a denúncia com base nessas delações, exclusivamente, e

HC 157627 AGR / PR

temos feito relativizações, e precisamos prosseguir nessa faina construtiva, porque, de fato, é algo novo, e se presta a essas manipulações todas que estamos a ver e a vivenciar.

Conforme posição reiterada no HC 127.483, não resta dúvida, portanto, de que o delatado, no exercício do contraditório, terá o direito de inquirir o colaborador, seja na audiência de interrogatório, seja em audiência especificamente designada para esse fim - HC 127.483, da relatoria do Ministro Dias Toffoli. (STF, HC 127.483/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 27.8.2015, p. 45)

E há uma orientação há muito consolidada no Supremo, sobre isso cito vários precedentes, inclusive do nosso Decano Celso de Mello, do Ministro Eros Grau; o HC 101.648, da relatoria de Vossa Excelência, Presidente. Cito ainda os seguintes: HC 94.016/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 16.9.2008; HC 94.601/CE, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, j. 4.8.2008 e HC 93.607/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, j. 4.5.2010

Os delatados têm direito de fazer perguntas ao corréu ou delator, exercendo o direito ao confronto como componente inerente ao contraditório efetivo, que, de fato, precisa ser explicitado, nesse novo contexto, com a possibilidade de generalização do próprio instituto da chamada colaboração ou delação premiada.

Partindo-se de lógica e semelhança, para a efetividade do contraditório e da doutrina, sustenta-se que a oitiva do colaborador deve necessariamente ser realizada em momento anterior ao interrogatório dos corréus incriminados. Cito: ARAS, Vladimir. O réu colaborador como testemunha. In: SALGADO; QUEIROZ (Org.). *A prova no enfrentamento à macrocriminalidade*. 2. ed. JusPodivm, 2016. p. 214 e 228; BORRI, Luiz A.; SOARES, Rafael J. A readequação dos procedimentos processuais penais em face da colaboração premiada. *Boletim IBCCrim*, n. 296, jul. 2017. p. 16; ROMERO, Eneas. A colaboração premiada. In: AMBOS; ROMERO (Coord.). *Crime organizado*. Marcial Pons, 2017. p. 265; FONSECA, Cibele

HC 157627 AGR / PR

B. G. *Colaboração premiada*. Del Rey, 2017. p. 164.

A questão levantada neste *habeas* vai um pouco além - como já exposto. Inexistindo previsão legal, seja no art. 403 do Código Processo Penal seja na própria Lei nº 12.850, para a cronologia do oferecimento das alegações finais entre corréus delatores e delatados, a pergunta a ser feita é: Há constrangimento ilegal na determinação de prazo comum para sua apresentação? Essa é questão posta. E o eminente Relator a respondeu, falando inclusive quanto à inexistência de prejuízo. Essa é reflexão que temos de fazer.

Em prol de um contraditório efetivo, para resguardar a vulnerável posição jurídica dos corréus delatados - aqui, é extremamente importante que se faça uma interpretação, conforme disse o Ministro Lewandowski, da lei em conformidade com a Constituição, a qual leva em conta a fragilidade do delatado nesse contexto e a funcionalidade ou a disfuncionalidade do próprio sistema, que reclama, cada vez mais, novas normas de organização e procedimento.

Hoje, por exemplo, fala-se claramente que todos os procedimentos devem ser gravados desde as conversas prévias. Por quê? Conhecer-se-ão exatamente os desvios que se perpetraram nesse contexto, nessas conversas prévias. Imaginem se houvesse um "*The Intercept*" em relação a isso tudo? Descobrirão coisas prosaicas, como por exemplo um cartaz pago - por um Procurador, em que se fez uma investigação - "bem-vindo à República de Curitiba", com fotos lindas de todos aqueles rapazes, sonhando com uma carreira política ou com algum outro tipo de atividade. O céu era o limite para esses aventureiros. Depois, conversa-se com o corregedor e diz: "Eu sei que você cometeu esse delito, mas não farei nada". Quer dizer, fazia-se tudo à sorrelfa.

Imaginem o que não se faz com um delator, porque o padrão ético aqui revelado mostra ser muito difícil imaginar que, no trato com o delator, essa gente fosse trazer um novo catecismo, um novo código de ética -, penso que o interrogatório e a apresentação de alegações finais pelo colaborador devem ocorrer em momentos anteriores ao dos delatados.

HC 157627 AGR / PR

Portanto, a abertura de prazo para alegações finais deve-se dar de modo sucessivo, a meu ver, e eu reconheço, com o Relator, que esse é um tema difícil, é uma *vexata quaestio*.

Por quê? Porque a questão se coloca a partir dessa via crúcis nova diante do uso amplo do instituto da colaboração premiada e desse aprendizado institucional que nós estamos a desenvolver. Uma legislação de afogadilho, cheia de defeitos, muito genérica, que permitiu, então, esse preenchimento de lacunas com muita ousadia.

A toda hora se fala nos benefícios concedidos a determinados delatores sem que se saiba bem o proveito de sua delação. Mas isso precisa ser olhado também em termos de proteção do réu delatado, nessa perspectiva constitucional que eu enfatizo.

A fragilidade do delatado é, de fato, bastante evidente, seja no contexto processual *per se*, seja nesse sistema disfuncional que se desenvolveu, em que, de fato, a impressão que se dá é que, na prática, bandidos e mocinhos se equalizam. É o mesmo código de ética, lamentavelmente. Então, eu imagino o que essa gente é capaz de fazer para costurar essa delação que será a base, depois, desse processo penal que se desenvolverá.

Portanto, a mim, parece me que **é o mínimo de norma de organização e procedimento que a abertura do prazo para alegações finais se dê de modo sucessivo, possibilitando que os corréus delatados se manifestem ao final do processo, tendo conhecimento de todos os elementos incriminatórios produzidos também pelos corréus delatados.**

É bem verdade e aí se diz muito sobre essa questão da não declaração de nulidade, ou que não se peça a nulidade, sem que haja prejuízo. E muitas vezes até pode ocorrer esse tipo de situação.

Mas um caso que tal, um caso como este, é evidente, Presidente, que o prejuízo é manifesto ou a prova é diabólica. Por quê? Porque já ocorreu a condenação. É preciso que se reforce o direito de defesa.

Desse modo, pedindo todas as vênias ao Ministro-Relator e reconhecendo que estamos a fazer aqui um aprendizado institucional, inclusive com essas disfuncionalidades institucionais e fáticas do sistema,

HC 157627 AGR / PR

que terá que ser de fato corrigido, terá que ser de fato revisitado pelo legislador e também pela nossa jurisprudência, mas, com todas essas considerações, peço vênua ao eminente Relator para aqui dar provimento ao agravo e conceder a ordem, declarando a nulidade da sentença e a reabertura do prazo de alegações finais, memoriais ao paciente.

É como voto.

27/08/2019

SEGUNDA TURMA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627 PARANÁ

VOTO

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Em primeiro lugar, gostaria de esclarecer que o ponto central que estamos a examinar aqui é basicamente se, indeferindo um pleito do agora agravante, paciente, a apresentação dos memoriais simultaneamente constitui ilegalidade para os fins específicos de se configurar objeto de um *habeas corpus*.

E, também se, mesmo não havendo previsão legal, considerando a realidade nova posterior, incluindo a legislação vigente, no sentido dessa simultaneidade, mesmo havendo pedido nos autos, se configuraria um cerceamento ao direito constitucional à ampla defesa.

Manifestei-me sobre o conhecimento, não vai aqui qualquer tipo de resposta, até porque estou de acordo em alguns pontos e outros não, com o Ministro Gilmar, sobre as delações.

Concordo quando afirma que esse é um instrumento necessário que vai se aperfeiçoando. O Ministro Lewandowski também disse que estamos construindo, que é um instituto novo, com pontos positivos e pontos negativos, mas, de toda sorte, sujeito a controle.

A ideia que tenho é que o sistema da jurisdição constitucional e processual é suficiente para permitir o controle, ou para determinar o controle de todos os atos, inclusive os que se referem às colaborações. Por isso, acho que, se falha houve, onde houve e quando houve não decorre de uma fragilidade do sistema, mas do próprio momento de formação e conformação dessas instituições.

Digo isso porque não há Estado de Direito sem controle de tudo e principalmente porque o controle jurisdicional se exerce. Penso que o próprio instrumento das garantias constitucionais, como é o caso do *habeas corpus*, tem sido historicamente utilizado com uma franquia e uma generosidade enorme por parte do Poder Judiciário brasileiro e deste Supremo Tribunal.

HC 157627 AGR / PR

Quanto às colaborações, com todos os questionamentos que existem hoje - tenho para mim -, eu mesma acompanhei, desde a atuação do então Relator, sucedido pelo Ministro Fachin, o período em que o Ministro Teori, no período das férias, com a equipe dele toda trabalhando, os juízes auxiliares, para que se cumprisse a entrega das colaborações.

Ao sair em dezembro, teria me dito: no que estava posto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto à formalidade, à legalidade daqueles atos - tenho certeza não só das que eu homologuei, mas que todos nós homologamos, claro que isso vai mudando, mas aquelas que homologuei, dando sequência ao trabalho do Ministro Teori - que se seguiram durante quarenta dias, todas elas, Ministro, não foram integralmente homologadas, exatamente porque, na medida do que era possível, porque estavam examinando os aspectos formais como determinado pela nossa jurisprudência.

E o Ministro Teori, que conversava comigo com frequência - e até três dias antes do infortúnio - sempre muito atento ao que a nossa jurisprudência fazia, que era um limite que se impunha exatamente pelo que Vossa Excelência afirma. Porque aquilo era apenas uma notícia sobre a qual trabalharia o Ministério Público.

Então, apenas para dizer que essa construção jurisprudencial é do Supremo Tribunal Federal, particularmente, acho que de uma forma muito específica. E essa construção ainda vai se fazer por algum tempo para que essas instituições sejam aperfeiçoadas, como Vossa Excelência afirma.

Nas organizações criminosas, é claro, dizia bem o Ministro Teori, na esteira da doutrina e da nossa jurisprudência, se não puxar uma linha - ele falava -, se não puxar uma pena, nós nunca vamos saber de tudo que se tem ali.

Eu acho que essa construção é necessária e vai se fazendo realmente com alguns problemas ou com muitos problemas, mas que estamos todos empenhados em que isto se faça, pelo menos, nós do Supremo Tribunal Federal.

Digo isso, com muita tranquilidade, porque, não só homologuei na

HC 157627 AGR / PR

sequência dos trabalhos do Ministro Teori - claro que sempre com a anuência dele, a não ser no finalzinho, com a equipe dele -, mas, principalmente, atenta ao que o Supremo já tinha definido em cada caso. Por isso é que sempre foi quartado, devolvido, pedido de novo, para que não se tivesse, e claro, muito dentro do que nós falamos. A homologação é só isso.

Neste caso específico, vejo dois pontos, e é exatamente isso que vou trazer, e por isso é que vou pedir todas as vênias ao Ministro-Relator para acompanhar a divergência, pela singela circunstância de que há que se pensar no que é uma ilegalidade para os fins de *habeas corpus* que eu tenho, reiteradamente, nas minhas decisões e na minha compreensão, chamado de antijuridicidade.

Algo que, eventualmente, não esbarre em uma contrariedade legal infraconstitucional, mas que esbarre no direito à ampla defesa, que é constitucional, considero que está cumprida a exigência de uma antijuridicidade, que pode, sim, levar à lesão a um direito.

Neste caso, nós tivemos a negativa do pleito do impetrante, agora agravante, pelo juiz de primeiro grau ao argumento de que não havia lei prevendo. Essa previsão legal sobre a simultaneidade das alegações ou dos memoriais, no caso, deve-se à circunstância de que não se estava tratando especificamente de uma situação como esta. Em geral, na imensa maioria dos casos, nós temos, no processo penal, a acusação e o acusado, e os acusados estão na mesmíssima condição - ressalva feita à participação etc.

Aqui, nós temos uma grande novidade no Direito: aquele processo chegou onde chegou não com o termo de colaboração, mas a partir daquilo que alguém, que está na condição também de acusado, disse. Mas não vejo que esteja, pelo menos me permito repensar sobre o tema, na mesmíssima condição. E aí o princípio da igualdade sofreria uma diferença, porque nessas peças se traduz todo o conteúdo do que veio no processo e que chegou na tentativa de fazer com que o juiz acolhesse as razões de cada um daqueles acusados no sentido da sua defesa.

Claro que a situação é diferenciada naquele momento, porque, ainda

HC 157627 AGR / PR

que o juiz vá fazer a distinção, alguém está na situação de que teve a sua participação, inicialmente, pelo menos, relatada ou noticiada, por um outro, que pode rememorar tudo isso e que ele possa ter de rebater.

Então, o amplo direito à defesa, a meu ver, que é um princípio de juridicidade, de constitucionalidade e que, portanto, enseja o *habeas corpus*, estaria naquele momento fragilizado pela atuação do juiz, que não permitiu a distinção no sentido de iniciar-se por aqueles que foram colaboradores e acusados, pelos que foram delatados e que são também acusados naquele processo. Para garantir o princípio da constitucionalidade do direito à ampla defesa de um lado, o princípio da igualdade, de tratar iguais apenas os iguais e desigualmente os desiguais, e principalmente, porque se não há uma determinação de regra processual penal expressa no sentido de permitir essa sequência, também não há nenhum impedimento a que o juiz pudesse fazê-lo, especialmente porque neste caso houve um pedido, no qual, pelo que se tem nos autos, se defendia que aquilo iria gerar algum prejuízo. E o prejuízo demonstrado, quanto à condenação, não me parece ter ficado superado, porque pode ter sido, de alguma forma, comprometido, é o que eu chamo de prova diabólica.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - É quanto a isso, quanto a essa expressão, que eu queria fazer uma observação, se Vossa Excelência me permitir.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Claro, por favor.

A prova diabólica é aquela que não pode ser feita e talvez não seja devida neste caso, mas quando a gente fala *pas de nullité sans grief*, que é a expressão que nós usamos o tempo todo, não dou nulidade se não houver a comprovação de um dado. Mas eu não sei como é que esta defesa fez as suas alegações e apresentou seus memoriais contendo tais alegações - até porque o *habeas corpus* nem é o caminho, neste caso, para efetuar reexame de prova -, mas é pela antijuridicidade de um comportamento que pode ter levado a isso.

Neste caso, é preciso que se resguarde integralmente o princípio

HC 157627 AGR / PR

constitucional da garantia da ampla defesa, que é a base de um processo no qual a pessoa tenha pelo menos o sentimento da justiça que lhe tenha sido prestada. Esta é a razão pela qual eu, neste caso, vejo que a ausência de uma ilegalidade por ausência, porque o juiz afirma que não estaria descumprindo a lei, que expressamente, realmente, não prevê isso, mas também não proibia em face dessa nova realidade. Ouço, com muito gosto, Vossa Excelência.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - Senhora Presidente Ministra Cármen, nós estamos muito mais em acordo do que em desacordo.

Nas premissas, que acho que são comuns a todos os Ministros que já se manifestaram, em que este Tribunal tem construído a teoria em prática das colaborações premiadas, à luz de uma formação jurisprudencial, têm sido fomentadas por debates e diálogos como estes julgamentos colegiados, da importância desse julgamento que se dá, obviamente, colegiadamente.

Também estamos de acordo com a possibilidade de, num caso concreto como este, densificar-se, à luz de alguns princípios constitucionais, haver solução ao caso concreto diante de uma lacuna legislativa.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - E vou me aliar a isso.

O SENHOR MINISTRO EDSON FACHIN (RELATOR) - O que assentei no voto, e esse é o único ponto que eu me permito fazer, com todo o respeito, um pequeno dissenso, é que eu não entendo que essa seja uma prova diabólica, a demonstração de prejuízo, porque bastaria se contrapor, em parte, evidenciando que as alegações dos corréus colaboradores trouxeram ou poderiam trazer efetivos prejuízos na exata medida que, ou apresentavam um elemento, um argumento novo, ou alguma circunstância, que eu entendo ser demonstrável. Não me parece como prova diabólica, creio que é uma prova realizável do prejuízo. Por essa razão, entendi ausente o prejuízo, mas, evidentemente, compreendo a posição majoritária que já se formou.

HC 157627 AGR / PR

E agradeço o aparte que Vossa Excelência me concede.

A SENHORA MINISTRA CÁRMEN LÚCIA (PRESIDENTE) - Eu entendo perfeitamente, mas é que fico pensando como é que a defesa, neste caso, poderia saber, já que é simultâneo o prazo, qual seria a narrativa toda trazida e quais seriam os elementos que o colaborador apresentou inicialmente e sobre qual teria construído a sua defesa, e apresentasse aquilo que fosse exauriente em termos da defesa que ele pudesse apresentar. É este o ponto neste caso.

E eu apenas, como disse, acompanhando, neste caso, com as vênias de Vossa Excelência, a divergência, quero dizer que este é um caso que, já foi acentuado por todos, cuida especificamente de um caso inédito, de uma matéria ainda não examinada, e, por isso, eu me permito continuar repensando, continuar tratando e estou me atendo, portanto, exclusivamente a este caso neste pronunciamento.

SEGUNDA TURMA

EXTRATO DE ATA

AG.REG. NO HABEAS CORPUS 157.627

PROCED. : PARANÁ

RELATOR : MIN. EDSON FACHIN

REDATOR DO ACÓRDÃO : MIN. RICARDO LEWANDOWSKI

AGTE.(S) : ALDEMIR BENDINE

ADV.(A/S) : ALBERTO ZACHARIAS TORON (40063/DF, 65371/SP) E

OUTRO(A/S)

AGDO.(A/S) : SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Decisão: Indicado adiamento para a próxima sessão. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. **2ª Turma**, 25.6.2019.

Decisão: A Turma, por maioria, conheceu do *habeas corpus*, vencido, no ponto, o Ministro Relator e, no mérito, também por maioria, deu provimento ao agravo regimental e concedeu a ordem em favor do paciente, anulando o julgamento proferido na ação penal 5035263-15.2017.404.7000/PR, bem como os atos processuais subsequentes ao encerramento da instrução processual, assegurando ao paciente, por consequência, o direito de oferecer novamente seus memoriais escritos após o decurso do prazo oferecido aos demais réus colaboradores, nos termos do voto divergente do Ministro Ricardo Lewandowski, redator para o acórdão, vencido o Ministro Edson Fachin (Relator). Falaram: pelo agravante, o Dr. Alberto Zacharias Toron e, pelo Ministério Público Federal, o Dr. Antônio Carlos Alpino Bigonha, Subprocurador-Geral da República. Ausente, justificadamente, o Ministro Celso de Mello. Presidência da Ministra Cármen Lúcia. **2ª Turma**, 27.8.2019.

Presidência da Senhora Ministra Cármen Lúcia. Presentes à sessão os Senhores Ministros Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin. Ausente, por motivo de licença médica, o Senhor Ministro Celso de Mello.

Subprocurador-Geral da República, Dr. Antônio Carlos Alpino Bigonha.

Ravena Siqueira
Secretária